๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖/๒๕๕๙

เรื่อง การฟ้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เกิดจากการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน แม้ลูกจ้างจะถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์ ก็ไม่ทำให้คดีกลายเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา , การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลที่รวบรัดเกินไป ถือเป็นดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทำหน้าที่พนักงานขับรถส่งยางมะตอยให้ลูกค้าของจำเลย ต่อมาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวอ้างว่าส่งมอบยางมะตอยให้ลูกค้าน้ำหนักหายไป ๖๕๐ กิโลกรัม จำเลยร้องทุกข์โดยถือว่าโจทก์ลักเอายางมะตอยไปซึ่งไม่เป็นความจริง ต่อมาศาลจังหวัดสีคิ้วพิพากษายกฟ้อง จึงเป็นการเลิกจ้างที่โจทก์มิได้กระทำความผิด ศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๓ ดำเนินกระบวนพิจารณาไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นว่า ในวันไกล่เกลี่ยและพิจารณา โจทก์จำเลยมาศาล ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลแรงงานภาค ๓ ไม่อนุญาต และสอบข้อเท็จจริงจากโจทก์กับสอบคำให้การจำเลยแล้วสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยและให้ฟังคำพิพากษาในวันดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่รวบรัดเกินไป ทั้งคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นการฟ้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เกิดจากการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน แม้โจทก์จะถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์ของจำเลยซึ่งเป็นเหตุเดียวกันกับที่โจทก์อ้างว่าจำเลยนำมาใช้เป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ ก็ไม่ทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ศาลแรงงานภาค ๓ จึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยไปตามประเด็นแห่งคดีนี้ให้ครบถ้วน จึงเห็นควรย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๓ ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเริ่มตั้งแต่ให้จำเลยยื่นคำให้การเป็นต้นไป แล้วพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖/๒๕๕๙

เรื่อง ความรับผิดในฐานผิดสัญญาจ้างมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ เมื่อลูกจ้างไม่ต้องรับผิดเนื่องจากหนี้ขาดอายุความ ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดด้วย

ฟ้องให้รับผิดสัญญาจ้างแรงงานมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ ให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานต้องเริ่มนับแต่วันที่ลูกจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงานเป็นต้นไป อันได้แก่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ อนุมัติผ่านเช็ครวม ๒ ฉบับ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานของโจทก์ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ย่อมเกิน ๑๐ ปี

นับแต่วันที่ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ย่อมหลุดพ้นความรับผิดด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๙๘

๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๘/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างทำความเสียหายต่อนายจ้าง ต่อมานายจ้างลูกจ้างตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นมูลหนี้เดิมโดยการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกจ้างชำระหนี้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท สัญญาดังกล่าวไม่เป็นการพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาย่อมผูกพันตามสัญญานั้น

โจทก์เป็นสหกรณ์ ฟ้องว่าจำเลยที่ ๓ เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานการตลาด ระหว่างปฏิบัติงานจำเลยที่ ๓ ทำผิดสัญญาทำให้โจทก์เสียหายหลายครั้ง ต่อมาจำเลยทั้งสี่ทำสัญญารับใช้หนี้จากการกระทำผิดสัญญาของจำเลยที่ ๓ แต่เมื่อผู้แทนโจทก์ลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ปรากฏว่าไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากค่างวดต่อเดือนที่ต้องชำระเพียงเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับยอดหนี้หลักล้าน ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการชำระหนี้ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นการพ้นวิสัยขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสี่ทราบเพื่อแก้ไขสัญญาแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้สัญญาข้อ ๒ เป็นโมฆะ หรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่แก้ไขสัญญาให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยว่าโจทก์จำเลยตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นมูลหนี้เดิมโดยการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้นคู่สัญญาย่อมได้สิทธิตามที่ปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งหลังจากที่ทำสัญญาฉบับดังกล่าวแล้วโจทก์จะให้การรับรองสัญญาดังกล่าวหรือไม่ ก็หาเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้สัญญานั้นไม่มีผลบังคับใช้ตามเจตนา ทั้งไม่ปรากฏว่าเป็นสัญญามีเงื่อนไขบังคับก่อน หรือเป็นสัญญาที่มีการพ้นวิสัย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นเพียงแต่ว่าโจทก์ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ได้ทำขึ้นตามสัญญาฉบับดังกล่าวเท่านั้น โจทก์อุทธรณ์โดยอ้างข้อเท็จจริงว่าผู้แทนโจทก์มิได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำสัญญารับใช้หนี้แทนนั้น เป็นการอ้างข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุใหม่ขึ้นในชั้นอุทธรณ์ ถือเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗/๒๕๕๙

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้างปีต่อปี เมื่อครบสัญญา ๑ ปีแล้ว มีการต่อสัญญากันใหม่ เมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย แต่เป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุตามสัญญาจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม, เมื่อนายจ้างให้การต่อสู้แล้ว การที่ศาลแรงงานไม่ได้ส่งคดีเข้าศูนย์ไกล่เกลี่ยและพิจารณาคดีไปนั้น กระบวนการพิจารณาของศาลชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าเป็นจ้างทำของ เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะทำงานกับจำเลยเอง ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จำเลยทำสัญญาจ้างปีต่อปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เมื่อครบสัญญาแล้วมีการต่อสัญญากันใหม่ฉบับสุดท้ายเริ่มตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ต่อมาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ จำเลยมีหนังสือว่าจ้างพนักงานชั่วคราวรายเดือน จ้างโจทก์ทำงานมีกำหนด ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังครบกำหนดตามสัญญาว่าจ้างพนักงานชั่วคราวรายเดือนแล้วโจทก์ไม่ได้ทำงานกับจำเลยอีกต่อไป ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจะมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญาที่แน่นอน แต่ก็ให้สิทธิแต่ละฝ่ายจะเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้แต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ๓๐ วัน สัญญาดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุตามสัญญาจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ในประเด็นว่าการที่ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ส่งคดีเข้าศูนย์ไกล่เกลี่ยและพิจารณารวบรัดตัดตอนทำให้จำเลยไม่ได้ต่อสู้คดีเต็มที่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา ๓๙ บัญญัติว่า “ในกรณีมีประเด็นที่ยังไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกัน ให้ศาลแรงงานจดประเด็นข้อพิพาท..” มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้ศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร” ดังนั้นไม่ว่าจะมีการส่งเข้าศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อคดีมีองค์คณะผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสำนวนทำหน้าที่พิจารณาคดีแล้ว ย่อมมีอำนาจไกล่เกลี่ยอีกเพื่อให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน ทั้งมีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่ความและเรียกให้จำเลยส่งเอกสาร เมื่อคู่ความตกลงกันไม่ได้อย่างแน่แท้แล้วและข้อเท็จจริงพอแก่การวินิจฉัยคดี ศาลแรงงานภาค ๒ ก็มีอำนาจพิพากษาไปตามประเด็นแห่งคดี เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง จำเลยให้การว่าสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นจ้างทำของ จึงเป็นการยกข้อต่อสู้เพื่อให้ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีว่าจำเลยกับโจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์เช่นนายจ้างลูกจ้างกัน คำให้การของจำเลยจึงไม่ใช่การอ้างเหตุหรือโต้แย้งอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยคดีโดยไม่ส่งปัญหาดังกล่าวให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยจึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๘/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานสินเชื่อเสนอเอกสารไถ่ถอนจำนองที่ดินอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

จำเลยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์การเกษตร โจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงว่าหนังสือไถ่ถอนจำนองที่ดินที่โจทก์เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นความเท็จ เป็นการกระทำผิดวินัยตามระเบียบสหกรณ์การเกษตร ป. ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๖) ที่ว่าต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา แม้ตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ กำหนดว่าการลงโทษให้ออกนั้นให้กระทำในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างกระทำผิดวินัยเป็นเหตุให้เสียหายต่อผู้บังคับบัญชา แต่การที่โจทก์รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้จำเลยต้องไถ่ถอนจำนองให้แก่ลูกค้าที่ยังมีหนี้ค้างชำระจำเลยอยู่อีกจำนวนมาก การกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒)

๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓/๒๕๕๙

เรื่อง เอกสารเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ไม่สอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์การใช้รถยนต์จากอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งทางดาวเทียมและใบบันทึกเวลาการทำงาน เป็นการเบิกค่าน้ำมันรถยนต์อันเป็นเท็จ ถือเป็นทุจริตต่อหน้าที่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ค่าจ้างเดือนละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์ทำเอกสารขอเบิกน้ำมันรถยนต์เป็นเท็จ เป็นทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดร้ายแรง ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ยอมให้จำเลยติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งทางดาวเทียมไว้ที่รถยนต์ของโจทก์คนที่ใช้ปฏิบัติงานโดยจำเลยจ่ายค่าเสื่อมยานพาหนะเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าน้ำมันรถยนต์ตามที่ใช้จริง โจทก์มีหน้าที่ส่งรายงานการเรียนรู้งานเพื่อได้รับการประเมินผลการทดลองงานในการบรรจุเป็นพนักงานประจำ จำเลยทวงถามให้โจทก์ส่งรายงานหลายครั้งแต่โจทก์ส่งเพียงครั้งเดียว เมื่อพิจารณา

รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายในการพบลูกค้าและรายงานการพบลูกค้าปรากฏว่า วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ รถยนต์โจทก์จอดอยู่ที่บ้าน และเอกสารเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ไม่สอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์การใช้รถยนต์จากอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งทางดาวเทียมและใบบันทึกเวลาการทำงานยิ่งเป็นเหตุผลให้ตารางสรุปข้อมูลพฤติกรรมการทำงานของโจทก์ที่จำเลยกล่าวอ้างมีน้ำหนัก รับฟังได้ว่าโจทก์เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ดังกล่าวอันเป็นเท็จ เหตุการณ์วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ที่โจทก์อ้างว่าวิงเวียนศีรษะจึงพักอยู่บ้านแต่ไม่บอกความจริงแก่พนักงานที่โทรศัพท์มาสอบถามและโจทก์ไม่ได้ขอลาป่วยไปยังหัวหน้างาน พฤติกรรมของโจทก์เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและมีข้อพิรุธ แสดงว่าโจทก์ใช้เวลาทำงานไปอยู่กับบ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเบิกค่าน้ำมันรถยนต์อันเป็นเท็จ ถือว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จงใจขัดคำสั่งของจำเลยอันชอบด้วยกฎหมาย ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจิณและละทิ้งการงาน จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และกรณีมีเหตุอันสมควรที่จะไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อไป ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๕/๒๕๕๙

เรื่อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิใช่ค่าจ้าง และมิใช่เงินตามมาตรา ๙ นายจ้างจึงต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณีเลิกจ้างโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ และเป็นเงินที่จ่ายให้สำหรับระยะเวลาที่จะมีผลเป็นการเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้ทำงานให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้น สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงมิใช่ค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ และมิใช่เงินตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ด้วย เมื่อสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนี้เงินอย่างหนึ่ง จำเลยที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ที่ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้นเป็นการไม่ชอบ ปัญหาข้อนี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์แต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕), ๒๔๖ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๘/๒๕๕๙

เรื่อง ชุมนุมหยุดงานประท้วงเรื่องโบนัสหน้าโรงแรมนายจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๔ บางคนถือป้าย *"กูไม่ยอม" "นายจ้างเห็นแก่ตัว" "กำไรเท่าไหร่ไม่เคยบอก"* เป็นการกระทำความผิดอาญาและเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยในตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง ระหว่างวันที่ ๕- ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คณะกรรมการลูกจ้างและพนักงานจำเลยและของโรงแรมอื่นๆ ในเครือลากูน่าภูเก็ตประมาณ ๒๕๐ คน รวมตัวชุมนุมกันที่ทางเข้าโรงแรมในเครือลากูน่าภูเก็ตเรียกร้องให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือน ต่อมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ภายหลังเกิดเหตุพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตได้ฟ้องโจทก์กับพวกรวม ๓๖ คน เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดภูเก็ตเรื่องความผิดต่อความสงบสุขของประชาชน ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาว่าจำเลยทุกคนมีความผิดลงโทษจำคุกคนละ ๑๕ วัน และปรับคนละ ๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุมีผู้ร่วมชุมนุมจำนวนมาก บางคนถือป้ายประท้วงมีข้อความว่า ***"กูไม่ยอม" "ออกมายื่นข้อเรียกร้อง" "กำไรเท่าไหร่ไม่เคยบอกเรา"*** *เดินไปตามสถานที่ต่างๆ บริเวณโรงแรม นำรถบัสรับส่งพนักงานจอดปิดถนน มีการใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวปราศรัยใช้ถ้อยคำในลักษณะปลุกระดม ข่มขู่ว่าจะตัดน้ำตัดไฟหากไม่ได้ตามข้อเรียกร้อง กางเต็นท์กลางถนนเป็นสถานที่ปรุงอาหาร ตบมือเสียงดังแสดงความพอใจเมื่อแกนนำกล่าวปราศรัย มีการเปิดเครื่องขยายเสียงและแสดงการเต้นโชว์* อันเป็นพฤติการณ์ที่มีลักษณะกดดันฝ่ายนายจ้างเข้าองค์ประกอบความหมายคำว่า **"การประท้วง"** ตามพจนานุกรม โจทก์ทำงานที่บริษัทจำเลยมาเป็นเวลานานประมาณ ๑๒ ปี ย่อมทราบดีว่าการที่พนักงานจำนวนมากออกมาร่วมกันเช่นนั้นย่อมจะต้องนำมาซึ่งความวุ่นวายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการที่โจทก์กับพวกชุมนุมและหยุดงานประท้วงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๔ ที่มีโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๓๙ การกระทำของโจทก์จึงฟังได้ว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาและเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีร้ายแรง

๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๒/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างทำหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิต ถูกฟ้องล้มละลายและศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินรุงรังตามระเบียบนายจ้าง และส่งผลต่อความเชื่อถือหรือไว้วางใจของผู้เอาประกันภัย นายจ้างเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายงานพิเศษ เมื่อครบเกษียณอายุแล้ว จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์ให้ทำงานออกไปอีก ๑ ปี และเมื่อครบสัญญาจ้างได้ต่อสัญญาไปอีก ต่อมาโจทก์ถูกฟ้องล้มละลายและศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์ จำเลยที่ ๑ ได้ระงับการจ่ายเงินต่างๆ แก่โจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้จำเลยที่ ๑ ส่งเงินเดือนและเงินอื่นที่โจทก์มีสิทธิได้รับไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังจากโจทก์ถูกพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยที่ ๒ ลดตำแหน่งโจทก์ ทำให้โจทก์สูญเสียผลประโยชน์ จำเลยที่ ๑ ไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และผลประโยชน์ต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้อง เป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง กฎหมายประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เมื่อโจทก์ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเท่ากับว่าโจทก์เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามระเบียบของจำเลย จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ การเลิกจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว หลังเลิกจ้างโจทก์ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตตามสัญญาจ้างทำของ จำเลยที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าชดเชย เงินผลประโยชน์อื่นๆ ให้กรมบังคับคดีตามกฎหมายแล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ประเด็นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า ระเบียบของจำเลยที่ ๑ ว่าด้วยการพนักงานสำหรับฝ่ายขาย กำหนดว่า “บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องให้พนักงานออกจากงาน ในกรณีดังต่อไปนี้...หากพนักงาน...หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจแต่ไม่ถึงกับมีความผิด หรือมีหนี้สินรุงรัง มีมลทินมัวหมอง หรือกระทำสิ่งที่ไม่สมควร...บริษัทมีสิทธิจะเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายได้” การที่บุคคลใดถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต้องเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น โจทก์ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินรุงรังตามความหมายของระเบียบจำเลยที่ ๑ ดังกล่าว ประกอบกับโจทก์ทำหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อถือหรือไว้วางใจของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันหรือบุคคลที่จะเข้าทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยที่ ๑ รู้ว่าโจทก์ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็จะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่เชื่อถือในการประกอบธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ไปด้วย จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔๕/๒๕๕๙

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีให้นับอายุของบุคคลโดยให้เริ่มนับแต่วันเกิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖ วิธีการนับอายุของบุคคลจึงเปลี่ยนไปโดยผลของกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เมื่อลูกจ้างเกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ จึงมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ คำสั่งให้ลูกจ้างออกจากงานจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจว่า โจทก์เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ จำเลยประกาศให้โจทก์เกษียณอายุในสิ้นปี

บัญชี ๒๕๕๓ คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และพ้นจากการเป็นพนักงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการนับอายุเกษียณที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากโจทก์มีสิทธิได้ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายและเงินอื่นๆรวม ๑,๕๒๐,๑๘๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าการนับอายุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖ บัญญัติให้นับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด โจทก์จึงมีอายุครบ ๖๐ ปีในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ การเลิกจ้างจึงชอบแล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่ได้บัญญัติวิธีการคำนวณอายุของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับการเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ กำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณของปีที่พนักงานเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ซึ่งจำเลยนำไปออกข้อบังคับธนาคารฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอน สำหรับพนักงานและลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๙ ใช้บังคับขณะโจทก์เข้าทำงาน ซึ่งต่อมาข้อบังคับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยข้อบังคับฯ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่แทนให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ อันเป็นช่วงเวลารวมถึงขณะที่โจทก์เกษียณ ก็ยังคงกำหนดการเกษียณอายุไว้เช่นเดิม เมื่อวิธีนับอายุของบุคคลจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์เมื่อใดนั้น จำเลยมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นประการอื่น ทั้งพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบประกาศฯ ไม่ได้บัญญัติไว้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ กำหนดวิธีการนับอายุของบุคคลว่าไม่ให้นับวันแรกที่เป็นวันเกิดรวมเข้าด้วย และต่อมามีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖ บัญญัติวิธีการนับอายุของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะว่า การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด...” คือต้องนับวันเกิดเป็น ๑ วันเต็ม มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๙ แล้วให้ถือปฏิบัติการนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖ แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการนับอายุของบุคคลเกิดขึ้นสืบเนื่องจากบทกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ วิธีการนับอายุของบุคคลจึงเปลี่ยนไปโดยผลของกฎหมาย ถือไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อโจทก์เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๓ จึงมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๕ อันมีผลให้พ้นตำแหน่งและออกงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ คำสั่งของจำเลยให้โจทก์ออกจากงานจึงชอบแล้ว

๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๒/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างทำบันทึกข้อตกลงไว้ในหนังสือเลิกจ้างว่าไม่ติดใจเรียกเงินอื่นใด จากนายจ้างอีกต่อไป บันทึกสละสิทธิในการเรียกร้องเงินย่อมผูกพันลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินอื่นอีก

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้จัดการออกแบบกราฟฟิก และต้องทำงานให้จำเลยที่ ๒ ด้วย ต่อมาจำเลยทั้งสองกลั่นแกล้งและไล่โจทก์ออก ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเช่าที่พัก ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ โอนลูกจ้างทั้งหมดรวมทั้งโจทก์ไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน จำเลยที่ ๒ ยกเลิกตำแหน่งโจทก์และว่าจ้างบริษัท ซ. มาดูแลด้านกราฟฟิกแทน ต่อมาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๒ จึงเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ลงชื่อรับทราบและขอสละสิทธิและข้อเรียกร้องไม่ว่าจะตามกฎหมายใดๆ อีก ดังนั้นในขณะที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงมิได้มีฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงมิต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ ในค่าเสียหายอันเนื่องจากที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างแต่อย่างใด

ประเด็นปัญหาค่าเสียหายนั้น เห็นว่า สัญญาประนีประนอมยอมความที่ไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากเป็นการตกลงเรื่องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือค่าเสียหายอื่นใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายจ้างและลูกจ้างย่อมตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ ดังนั้น การที่โจทก์ทำบันทึกข้อตกลงไว้ในหนังสือเลิกจ้างว่าไม่ติดใจเรียกเงินอื่นใด จากจำเลยที่ ๒ อีกต่อไป เงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินอื่นที่โจทก์เรียกร้องมานั้น เป็นเงินอื่นนอกเหนือจากเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์ย่อมตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและมีอยู่ตามข้อตกลงที่บันทึกไว้ได้ การที่โจทก์ทำบันทึกสละสิทธิในการเรียกร้องเงินดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินอื่นอีก พิพากษายืน

๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๙/๒๕๕๙

เรื่อง คำสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา ๑๓๕(๑) หรือ (๒) นั้น ไม่ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นหนี้สินแต่อย่างใด แม้โจทก์มิได้นำหนี้ตามคำพิพากษาไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๑ ก็ตาม หนี้ดังกล่าวย่อมกลับสภาพเป็นหนี้ที่สมบูรณ์อันทำให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิที่จะบังคับได้

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๓,๑๓๓,๑๒๖ บาท ให้จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันรับผิดในวงเงิน ๒,๓๒๔,๒๕๐ บาท โจทก์ขอคำบังคับ จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องว่าศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ โฆษณาคำสั่งวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด ๓ ราย โดยโจทก์มิได้ยื่นขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด ๒ เดือน ต่อมาศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของจำเลยที่ ๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่หลังจากศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายแล้วนายจ้างยังคงหักเงินจำเลยที่ ๒ อยู่ เมื่อโจทก์มิได้ยื่นขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด ๒ เดือน การบังคับคดีของโจทก์จึงไม่ชอบ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๓๖ บัญญัติว่า “คำสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา ๑๓๕(๑) หรือ (๒) นั้น ไม่ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นหนี้สินแต่อย่างใด” เมื่อกฎหมายมิได้ยกเว้นว่าหนี้สินใดบ้างหลุดพ้นเพราะคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย จึงต้องแปลว่าหนี้สินทุกชนิดที่ลูกหนี้มีอยู่ก่อนฟ้องอย่างไรคงเป็นหนี้อยู่เช่นเดิมอย่างนั้น ดังนั้น แม้โจทก์มิได้นำหนี้ตามคำพิพากษาไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่จำเลยที่ ๒ ถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๑ ก็ตาม แต่เมื่ออันทำให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิที่จะบังคับแก่จำเลยที่ ๒ ได้ ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ ๒ จึงชอบแล้ว

๑๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑๐/๒๕๕๙

เรื่อง การกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หากศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เหมาะสม ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาให้ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายให้เหมาะสมใหม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างอัตราค่าจ้างสุดท้าย ๘๑,๐๐๐ บาท และได้รับเงินโบนัสพิเศษ ๓๗,๕๐๐ บาท วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของจำเลย รวมเป็นเงิน ๒๒,๘๗๘,๘๐๖.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินให้โจทก์ ๑,๙๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ เฉพาะส่วนที่กำหนดค่าเสียหายให้ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหายใหม่ตามรูปคดี ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาใหม่ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน ๕๕๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ว่าการกำหนดค่าเสียหายไม่ชอบเนื่องจากไม่กล่าวถึงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า โจทก์ทำงานเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๑๐๕ วัน ขณะเลิกจ้างอายุ ๔๑ ปี เมื่อคำนึงถึงอายุ ระยะเวลาการทำงานความเดือดร้อน

มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และเงินชดเชยที่โจทก์ได้รับประกอบการพิจารณาแล้ว จึงกำหนดค่าเสียหายจากการขาดรายได้ของโจทก์จนกว่าจะหางานทำใหม่ได้ ๓ เดือน ค่าเสียหายในอนาคตที่โจทก์ยังไม่สามารถหางานทำได้อีก ๓ เดือน รวมเป็นค่าเสียหาย ๖ เดือน เป็นเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท เห็นว่า การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานได้มีกำหนดไว้แจ้งชัดแล้วตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง โดยระบุให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี พร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัย กรณีจึงไม่จำต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ก็ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายแล้ว แม้จะรวบรัดไปบ้างก็หาเป็นเหตุให้คำพิพากษาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายืน

๑๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑๒/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งจัดซื้อกระทำหน้าที่อันเป็นปรปักษ์กับผลประโยชน์ของนายจ้าง โดยแจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างเสนอราคาปรับราคาสินค้าขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง แม้นายจ้างจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าลูกจ้างได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างก็ตาม ถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดซื้อ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าทุจริตและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีหน้าที่จัดหาผู้รับจ้างเพื่อมารับงานหรือผลิตชิ้นงานตามที่จำเลยต้องการ แล้วโจทก์ยังมีงานในหน้าที่เมื่อผู้รับทำงานหรือผลิตชิ้นงาน โจทก์ต้องต่อรองราคาให้ต่ำลงเพื่อผลประโยชน์ของจำเลยผู้เป็นนายจ้าง แต่โจทก์กลับปฏิบัติงานในหน้าที่อันเป็นปรปักษ์กับผลประโยชน์ของจำเลยโดยแจ้งให้บริษัท ว. ผู้รับจ้างปรับราคาชุดเกลียวปรับหน้าง้าวเดิมชุดละ ๑๑๔ บาท เป็นชุดละ ๑๒๑ บาท เพื่อให้ราคาใกล้เคียงกับบริษัท อ. ที่เสนอราคา ๑๒๒ บาท ทั้งที่จำเลยควรซื้อในราคา ๑๑๔ บาท จากบริษัท ว. และแจ้งให้บริษัท จ. เสนอราคาค่าเชื่อมล้อรถไถจากเดิมชุดละ ๕๖๕ บาท เป็นชุดละ ๕๘๐ บาท เพื่อให้ราคาสูงกว่าหรือเท่ากับของหจก. อ. ที่เสนอราคา ๕๗๐ บาท เพื่อให้จำเลยจัดจ้างจาก หจก. อ. การกระทำของโจทก์ก็เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายหนึ่งให้ได้เปรียบผู้รับจ้างอีกรายหนึ่ง อันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและกระทบต่อรายได้ของจำเลย แม้จำเลยจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัท อ. และหจก. อ. ผู้รับจ้างก็ตาม แต่พฤติการณ์ของโจทก์เป็นการกระทำอันเป็นปรปักษ์ต่อผลประโยชน์ของจำเลยผู้เป็นนายจ้าง ถือได้ว่า

เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์เสียทั้งหมด

๑๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๙๔ – ๑๗๙๕/๒๕๕๙ (ขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง ผู้คัดค้านปีนเข้าไปในช่องส่งงานโดยไม่ได้ใส่ชุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ผลิตโดยอาจทำให้สินค้าเสียหายได้ การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งและเป็นการท้าทายต่อระเบียบที่กำหนดไว้ จึงมีเหตุจำเป็นเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้นายจ้างยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านกับพวกเป็นกรรมการลูกจ้างและกรรมการสหภาพแรงงาน เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ผู้ร้องและตัวแทนมีการประชุมข้อเรียกร้องแต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้น ผู้คัดค้านได้ปีนเข้าไปที่ช่องส่งงานและไม่ได้ใส่ชุดพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าโดยได้ร่วมกันชักจูงพนักงานรับเหมาค่าแรงให้ไม่มาทำงานในวันหยุด ทำให้งานของผู้ร้องหยุดชะงัก จึงขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสอง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง หรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองกรรมการลูกจ้างเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง การที่นายจ้างจะกระทำการใดๆ ที่บัญญัติไว้เป็นผลเสียหายแก่กรรมการลูกจ้าง จึงจำต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานเพื่อให้ศาลแรงงานตรวจสอบเสียก่อนว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ ซึ่งศาลแรงงานจะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมเพียงพอที่จะอนุญาต หาใช่เพียงพิจารณาว่าการกระทำของกรรมการลูกจ้างเป็นความผิดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงหรือไม่เท่านั้น คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านชี้แจงเรื่องที่ประชุมมาให้พนักงานรับเหมาค่าแรงทราบ โดยไม่ได้พูดห้ามไม่ให้พนักงานรับเหมาค่าแรงไม่มาทำงานในวันหยุด การไม่มาทำงานในวันหยุดของพนักงานรับเหมาค่าแรงเป็นการแจ้งก่อนที่ผู้คัดค้านจะเข้าไปชี้แจง ดังนั้น การไม่มาทำงานในวันหยุดของพนักงานเหมาค่าแรงจึงไม่มีสาเหตุจากการชี้แจงของผู้คัดค้านทั้งสองย่อมไม่เป็นเหตุที่จะอนุญาตให้ลงโทษตามคำร้องขอได้ แต่การที่ผู้คัดค้านปีนเข้าไปในช่องส่งงานโดยไม่ได้ใส่ชุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า นอกจากเป็นการเข้าห้องทำงานโดยไม่ผ่านทางช่องทางปกติซึ่งเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามปกติทั่วไปแล้ว การที่ผู้ร้องประกอบกิจการในการผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ห้องพิมพ์งาน (Clean Room) ซึ่งเป็นห้องผลิตสินค้าที่ผู้ร้องให้ความสำคัญจนต้องออกระเบียบให้ใส่ชุดพิเศษ การไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ผลิตโดยอาจทำให้สินค้าเสียหายได้ การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งและเป็นการท้าทายต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องโดยตรง จึงมีเหตุจำเป็นเพียงพอที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ พิพากษาแก้เป็นว่าอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ ๒ ได้

๑๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๘๐/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ประเด็นค่าชดเชยมีเพียงการกระทำของลูกจ้างเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือไม่เท่านั้น การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าแม้การกระทำไม่ถึงขนาดเป็นการจงใจ แต่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนอกประเด็นโดยมิได้อยู่ในคำฟ้องและคำให้การ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

คดีนี้นายจ้างเป็นโจทก์ฟ้องคดีให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.๒ กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและค่าคอมมิชชั่นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างแต่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้นาย ส. ลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์บรรยายฟ้องว่าเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระบบของโจทก์ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามมาตรา ๑๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น โดยมิได้บรรยายฟ้องว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๑๑๙ (๓) ข้ออ้างแห่งข้อหาในประเด็นค่าชดเชยจึงมีเพียงการกระทำของลูกจ้างเป็นการจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางที่ว่าแม้การกระทำของลูกจ้างไม่ถึงขนาดเป็นการจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายดังที่จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่ง แต่การกระทำของลูกจ้างเป็นการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงโจทก์จึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีนอกประเด็นโดยมิได้อยู่ในคำฟ้องและคำให้การ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งหมด

๑๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๘๑/๒๕๕๙ (คดีเพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน)

เรื่อง ครูสอนดนตรี กำหนดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ จากเงินที่ได้รับจากลูกค้า หากไม่มาสอนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนการสอนสำหรับชั่วโมงที่ไม่มาสอน หากไม่มาทำงานก็ไม่มีความผิด ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นิติสัมพันธ์จึงมิใช่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนสอนดนตรีและขับร้อง ครูสอนดนตรีไม่มีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างของโจทก์ นอกจากนี้ครูสอนดนตรีเป็นผู้กำหนดค่าสอนเอง โจทก์เป็นผู้เก็บรักษาเงินแล้วมอบให้ครูสอนดนตรีตามที่ตกลงกัน จึงไม่ใช่ค่าจ้างที่โจทก์ต้องจ่ายเงินสมทบตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ให้โจทก์จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า ครูสอนดนตรีโจทก์ไม่มีใบอนุญาตให้เป็นครู โรงเรียนโจทก์เปิดทำการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ครูสอนดนตรีต้องจัดทำบันทึกการสอนและบันทึกลงเวลาทำงาน หากไม่มาสอนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนการสอนสำหรับชั่วโมงที่ไม่มาสอน แต่ต้องแจ้งให้โจทก์ทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์เพื่อให้โจทก์ติดต่อครูคนอื่นที่มีรายชื่อมาสอนแทน โจทก์ไม่มีบทกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษ หากไม่มาทำงานก็ไม่มีความผิด ครูสอนดนตรีจะได้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าสอนที่นักเรียนจ่ายให้โจทก์ การจัดทำบันทึกเวลาทำงานเป็นหลักฐานเพื่อใช้คำนวณค่าสอนตามชั่วโมงการทำงาน ไม่ปรากฏว่าครูสอนดนตรีต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ ไม่มีสวัสดิการเช่นวันหยุดพักผ่อนประจำปี แม้โจทก์กำหนดค่าตอบแทนการสอนในอัตราร้อยละ ๔๐ จากเงินที่ได้รับจากลูกค้า แต่ก็มีการจ่ายตามชั่วโมงที่มาทำงาน อันมุ่งเน้นถึงผลการทำงานสิ้นสุดในแต่ละครั้ง นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับครูสอนดนตรีจึงไม่ใช่นายจ้างกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕ พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์โดยยกข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานรับฟังมาแต่เพียงบางส่วนเพื่อให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยอุทธรณ์ อันเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๕/๒๕๕๙

เรื่อง โจทก์จำเลยท้ากันในศาลว่าหากสืบพยานบุคคลตามอ้างแล้วศาลตัดสินว่าโจทก์เป็นลูกจ้าง จำเลยยอมรับจะรับผิดชอบค่าเสียหายตามฟ้อง แต่หากไม่ใช่ลูกจ้าง โจทก์ยอมรับว่าเป็นฝ่ายแพ้คดี คำท้าดังกล่าวเป็นการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนฟ้องและข้อตกลงไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ตาม ป.วิ แพ่ง มาตรา ๑๓๘ ใช้บังคับได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งรองประธานกรรมการ ต่อมาวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลย แต่โจทก์เป็นลูกจ้างของบริษัท พ. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ถือหุ้นในบริษัทจำเลยในอัตราส่วน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ *คู่ความตกลงท้ากันว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยหรือไม่* โดยจำเลยจะนำผู้จัดการฝ่ายบุคคลและนาย พ. มาเบิกความ ส่วนโจทก์เบิกความด้วยตนเอง และหากสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วศาลพิจารณาและตัดสินว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยแล้ว จำเลยจะยอมรับว่าเป็นฝ่ายแพ้คดีและรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่โจทก์ฟ้องทั้งหมด แต่หากศาลตัดสินว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย โจทก์ยอมรับว่าเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วโดยสืบพยานแล้วฟังได้ว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คำท้าดังกล่าวเป็นการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนฟ้องและข้อตกลงนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๓๘ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ แล้ว ต่อมาศาลแรงงานภาค ๒ ได้พิจารณาสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้ววินิจฉัยพยานที่นำสืบมามีน้ำหนักมากกว่าพยานฝ่ายโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย โจทก์จึงแพ้คดีไปตามคำท้าแล้วพิพากษายกฟ้องตามที่คู่ความตกลงกัน ดังนี้ โจทก์จะอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่แทนข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาตัดสินแล้วมิได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๒/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างหลบหนีงานนอนหลับในรถ ผู้บังคับบัญชาสอบถาม จากนั้นลูกจ้างไปพบแพทย์ตอนบ่ายพร้อมนำใบรับรองแพทย์มาแสดง นายจ้างจึงลงโทษพักงาน ๗ วัน เมื่อครบกำหนดแล้วลูกจ้างไม่มาทำงานอีก กรณีไม่ใช่การเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานไปเอง ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โจทก์มาทำงาน ต่อมาได้ไปนอนหลับในรถของตนจนเวลา ๑๑.๓๐ น. นาย บ. ผู้บังคับบัญชาโจทก์ได้เห็นโจทก์จึงเข้าไปปลุกและแจ้งให้นาย ด. ตรวจสอบการกระทำของโจทก์ จากนั้นโจทก์ไปพบแพทย์แล้วกลับมาที่บริษัทพร้อมใบรับรองแพทย์ ต่อมา นาย ส. ผู้บังคับบัญชาโจทก์ จึงลงโทษพักงานโจทก์ ๗ วัน ซึ่งโจทก์ต้องกลับมาทำงานตามปกติในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ แต่โจทก์ก็ไม่มาทำงานกับจำเลยอีกเลย กรณีถือว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์

๒๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖๖/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างส่งภาพของผู้หญิงซึ่งในลักษณะเปลือยกายจนเห็นอวัยวะเพศหลายรูปให้แก่บุคคลภายนอกและระบุข้อความที่ไม่เหมาะสมทำให้ผู้อื่นเสียหายผ่านคอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทไปยังบุคคลอื่นในเวลาทำงาน เป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าส่วนธุรการและมวลชนสัมพันธ์ ต่อมาจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ส่งข้อความและภาพที่ไม่เหมาะสมและมีภาพของผู้หญิงซึ่งอยู่ในลักษณะลามกอนาจารโดยใช้คอมพิวเตอร์ของจำเลย ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๗,๑๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย (๔ วัน ๔ ชั่วโมง) คำขออื่นให้ยก ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้โจทก์ได้ดำเนินการส่งข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระบุคำว่า “ภรรยาใหม่เสี่ย.... , ลูก ส.....” และมีภาพของผู้หญิงซึ่งอยู่ในลักษณะเปลือยจนเห็นอวัยวะเพศจำนวนหลายรูปให้แก่บุคคลภายนอก นาย น. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ลงโทษตักเตือนด้วยวาจาและต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้นำความผิดดังกล่าวมาพิจารณาลงโทษโจทก์โดยแก้ไขเป็นเลิกจ้างนั้น เมื่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ระบุว่า โทษว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาใช้สำหรับความผิดครั้งแรกซึ่งไม่ถึงขั้นร้ายแรง ส่วนโทษไล่ออกเป็นโทษที่ใช้กับความผิดขั้นร้ายแรง การพิจารณาโทษจำเลยที่ ๑ จึงอาจใช้ดุลพินิจตรวจสอบการลงโทษตามลำดับชั้นของสายการบังคับบัญชาได้ เมื่อจำเลยที่ ๑ พิจารณาการลงโทษดังกล่าวไม่เหมาะสม จำเลยที่ ๑ ก็ย่อมลงโทษโจทก์ใหม่ด้วยการเลิกจ้างได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาการกระทำโจทก์แล้วเห็นว่า *การส่งภาพผู้หญิงเปลือยจนเห็นอวัยวะเพศและระบุข้อความที่ไม่เหมาะสมทำให้ผู้อื่นเสียหายผ่านคอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายจ้างไปยังบุคคลอื่นในเวลาทำงาน ย่อมทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินคดีอาญาได้ การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความผิดร้าย*แรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร

๒๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖๗/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นเท็จ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำหน้าที่เลขานุการบริหาร วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์กระทำผิดต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างร้ายแรงหลายประการ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยเป็นมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในสังคมซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โจทก์มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจโดยบกพร่องต่อหน้าที่ ทำให้การได้รับอนุญาตจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนล่าช้าเนื่องจากการขออนุญาตไม่เป็นไปตามที่โจทก์อ้างตามระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เกิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลานานพอสมควร ส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านครัวริมน้ำตามใบเบิกเอกสารผู้ประสานงานให้โจทก์ในเรื่องจัดหาที่ดินปลูกสร้างอาคารสถาบันเบิกความว่าไม่เคยไปรับประทานอาหารที่ร้านดังกล่าวและกรมสรรพากรก็มิได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ทางร้าน การเบิกจ่ายดังกล่าวมีการเบิกจ่ายเป็นเท็จ ถือได้ว่าเป็นการให้ไปซึ่งเงินอันได้จากการอ้างการเบิกในหน้าที่แล้วอันเป็นการทุจริตต่อนายจ้าง การกระทำของโจทก์ในส่วนนี้เป็นการกระทำความผิดร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑)

๒๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๙ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิผู้อื่นจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด เมื่อไม่มีอนุมาตราใดห้ามลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานลูกจ้างจึงยื่นคำร้องได้ และพนักงานตรวจแรงงานย่อมสามารถมีคำสั่งได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน ๒,๓๕๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.๓ ที่ ๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำเลยให้การว่าโจทก์ใช้สิทธิฟ้องโดยไม่สุจริตทั้งที่โจทก์ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้แล้ว จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายกลาง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานพร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เจ้าหนี้จำเลยยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่าจำเลยค้างจ่ายค่าจ้าง ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิผู้อื่นจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด เมื่อมาตรา ๙๐/๑๒ มีข้อห้ามถึง ๑๑ อนุมาตรา แต่ไม่มีอนุมาตราใดห้ามโจทก์ผู้เป็นลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้บังคับจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ และพนักงานตรวจแรงงานย่อมสามารถมีคำสั่งได้ ทั้งนี้ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้เดียวกันในคดีที่จำเลยขอฟื้นฟูกิจการแล้วหรือไม่ก็ตาม คดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และมายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจ

แรงงานในมูลหนี้เดียวกัน ซึ่งถึงอย่างไรก็ไม่ทำให้โจทก์ได้สิทธิเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งจำเลยเป็นผู้ทำแผน อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของจำเลยจึงยังอยู่ที่จำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๒๕ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานส่งคำสั่งให้จำเลย จำเลยไม่ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งภายในกำหนด คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง ครั้นต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลยเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องเพื่อบังคับตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้เพราะไม่ต้องห้ามฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔) อีกต่อไป และศาลแรงงานกลางก็สามารถถือตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นที่สุดดังกล่าวแล้วได้โดยไม่ต้องไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ดังที่จำเลยอุทธรณ์ จำเลยจึงต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

๒๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๓๒/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน)

เรื่อง การคำนวณเงินทดแทนกรณีลูกจ้างได้รับค่าเที่ยวที่ไม่มีการกำหนดอัตราแน่นอน แต่ดูตามระยะทางและความเหมาะสมนั้น คณะกรรมการคำนวณโดยใช้ค่าเที่ยวเฉลี่ยซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่นายจ้างจ่ายรวมกับเงินเดือนเป็นฐานค่าจ้าง จึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ที่ ๑ ภริยา และโจทก์ที่ ๒ มารดานาย ส. ลูกจ้าง ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทนกรณีที่มีคำวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินทดแทนและจ่ายเงินให้แล้ว โจทก์ทั้งสองเห็นว่าการคำนวณเงินทดแทนไม่ถูกต้อง กล่าวคือ การคำนวณต้องนำค่าเที่ยวในเดือนที่เกิดเหตุจำนวน ๓,๐๐๐ บาท หารจำนวนวันทำงาน ๔ วัน เท่ากับ ๗๕๐ บาท คูณ ๒๖ เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท รวมกับเงินเดือน ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่าค่าจ้างเพียงเดือนละ ๑๑,๐๐๐ จึงไม่ถูกต้อง จึงฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยและให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนจำนวน ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ นาย ส. เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกพ่วง ๑๘ ล้อ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท และค่าเที่ยวเป็นรายเที่ยว วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นาย ส. ขับรถบรรทุกเพื่อไปส่งสินค้าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักตกลงเหว นาย ส. และ ด.ช. ฤ. ที่นั่งโดยสารมาด้วยเสียชีวิต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาจ่ายเงินตามคำวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทนกรณีนาย ส. ถึงแก่ความตายให้แก่ทายาทจำนวน ๒๔๘,๘๓๒ บาท โดยคำนวณจากเงินเดือนนาย ส. เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท แต่ไม่นำค่าเที่ยวมาคำนวณ โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุน

เงินทดแทนเป็นครั้งที่ ๒ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยใหม่ให้นำค่าเที่ยวเฉลี่ยใน ๑ เดือน เที่ยวละ ๒,๐๐๐ บาท เดือนละ ๔ เที่ยว เป็นเงินเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท นำมารวมกับเงินเดือนรวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาคำนวณค่าทดแทน และมีคำวินิจฉัยให้จ่ายเงินทดแทนเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๓๘๔,๗๖๘ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓๓,๖๐๐ บาท

ศาลฎีกาเห็นว่า การจ่ายค่าเที่ยวไม่มีการกำหนดอัตราแน่นอนแต่ดูตามระยะทางและความเหมาะสม หากเป็นเที่ยวที่ระยะทางไกลที่ต้องมีค่าอาหาร ค่าที่พัก ก็จะจ่ายค่าเที่ยวจำนวนมาก แต่หากเป็นเที่ยวที่ระยะทางใกล้ก็จะจ่ายจำนวนน้อย ทั้งนี้ นายจ้างจะจัดที่พักและอาหารให้ลูกจ้างอยู่แล้ว เมื่อเงินค่าเที่ยวนั้นมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย วิธีการคำนวณค่าเที่ยวรายเดือนจากค่าเที่ยวเที่ยวสุดท้ายที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายออกก่อนจึงไม่น่าจะถูกต้องเพราะเป็นการนำเอาค่าใช้จ่ายมารวมเป็นค่าจ้างด้วย แต่เนื่องจากไม่สามารถกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้จึงต้องคำนวณด้วยวิธีเฉลี่ย ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่นายจ้างจ่ายค่าเที่ยวให้นาย ส. ดังนั้นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโดยคำนวณจากร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท คูณด้วยระยะเวลา ๘ ปี เป็นเงิน ๖๓๓,๖๐๐ บาท จึงถูกต้องแล้ว ส่วนอุทธรณ์ประเด็นอื่นๆ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยพิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๒๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๖๑/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างมีพฤติกรรมขาดน้ำใจมิตรไมตรีที่ดีต่อลูกค้าและผู้ร่วมงาน ใช้อารมณ์ในการทำงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ นายจ้างเลิกจ้างกรณีนี้จึงมีเหตุผลสมควรเพียงพอ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ต่อมาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์มีพฤติกรรมขาดน้ำใจมิตรไมตรีที่ดีต่อลูกค้าและผู้ร่วมงาน ใช้อารมณ์ในการทำงาน โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ เป็นเหตุให้จำเลยต้องย้ายที่ทำงานโจทก์ตามโครงการจัดสรรต่างๆ ไปทุกปี ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์เป็นผู้มีพฤติกรรมมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของจำเลย ทั้งการที่โจทก์มักมีปัญหากับลูกค้าย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยผู้เป็นนายจ้าง จึงเป็นกรณีที่มีเหตุผลสมควรเพียงพอ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๒๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๖๖/๒๕๕๙

เรื่อง เมื่อนายจ้างเลิกจ้างก่อนระยะเวลาการจ้าง จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้าง , ประเด็นค่าชดเชยเมื่อคดีไม่มีประเด็นว่านายจ้างได้จ้างลูกจ้างโดยมิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจหรือไม่ การที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงนอกประเด็นจึงไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณา

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคล ต่อมาวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย และเงินอื่นๆ ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหาย ๙๐,๐๐๐ บาท โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น เมื่อจำเลยจ้างโจทก์ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (รวม ๓ ฉบับ) จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาจ้างฉบับที่ ๓ จะสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการเลิกจ้างโจทก์ก่อนระยะเวลาการจ้าง จึงมิใช่กรณีที่จำเลยจะเลิกจ้างได้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ จำเลยจึงมีหน้าที่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

ประเด็นว่าจำเลยแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าไม่ได้เลิกจ้างและไม่ใช่การผิดสัญญาจ้าง จำเลยไม่ต้องรับผิด ให้โจทก์คืนโบนัส คดีจึงไม่มีประเด็นว่าจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้จ้างลูกจ้างโดยมิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ คงมีประเด็นเรื่องค่าชดเชยเพียงว่าจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์หรือไม่ แม้จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าจำเลยจ้างลูกจ้างทำงานโดยมิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจก็เป็นการนำสืบนอกคำให้การ ทั้งศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวมาก็เป็นการวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงนอกประเด็นหาชอบด้วยคำฟ้องและคำให้การไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณา ดังนั้น เมื่อจำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

๒๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๑/๒๕๕๙

เรื่อง การใช้ดุลพินิจในการลงโทษ : เมื่อลูกจ้างกระทำผิด อำนาจในการพิจารณาโทษทางวินัยย่อมเป็นของนายจ้าง ศาลจะเข้าไปตรวจสอบดุลพินิจได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างใช้ดุลพินิจในการลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สุจริต กลั่นแกล้ง หรือไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้ง เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้โจทก์พักงาน

ระหว่างสอบสวน เมื่อสอบสวนเสร็จวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงาน โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง จำเลยเปลี่ยนแปลงคำสั่งมีมติให้โจทก์ออกจากการเป็นพนักงานและงดจ่ายเงินพึงได้ใดๆ ทั้งสิ้น โจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยให้การว่า โจทก์กระทำผิดฐานกู้ยืมเงินเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ เป็นการทุจิตแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า *เมื่อพนักงานของจำเลยกระทำผิด อำนาจในการพิจารณาโทษทางวินัยย่อมเป็นของจำเลย ศาลแรงงานจะเข้าไปตรวจสอบดุลพินิจของจำเลยได้ก็ต่อเมื่อจำเลยใช้ดุลพินิจในการลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้นว่าขัดต่อระเบียบข้อบังคับอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ไม่สุจริต กลั่นแกล้ง หรือไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้ง และแม้พนักงานของจำเลยจะถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในลักษณะเดียวกันก็ตาม แต่ถ้าพฤติการณ์ในการกระทำผิดของพนักงานแต่ละรายมีระดับความร้ายแรงต่างกันจำเลยก็ย่อมใช้ดุลพินิจในการลงโทษพนักงานแต่ละรายแตกต่างกันได้หากไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย* เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยเข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมทุนนอกระบบในลักษณะแชร์ลูกโซ่อันเป็นการทำธุรกิจฝ่าฝืนต่อกฎหมายและมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากบุคคลภายนอกเพื่อตนเองหรือผู้อื่น จนถูกเพื่อนพนักงานและบุคคลภายนอกร้องทุกข์ดำเนินคดีเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์และศาลอาญาพิพากษาว่าโจทก์กระทำผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน การกระทำของโจทก์ย่อมเป็นการทำลายชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ภาพพจน์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กรจำเลยทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำผิดร้ายแรง พฤติการณ์ของโจทก์จึงมีระดับความร้ายแรงแตกต่างจากพนักงานอื่น การที่จำเลยลงโทษพนักงานอื่นแตกต่างจากลงโทษโจทก์ก็เนื่องจากพฤติการณ์และระดับความร้ายแรงในการกระทำแตกต่างกัน การใช้ดุลพินิจของจำเลยในการลงโทษจึงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่ปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจขัดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย หรือไม่สุจริต หรือกลั่นแกล้ง ไม่เหมาะสมที่เห็นได้ชัดแจ้ง จึงไม่มีเหตุที่ศาลแรงงานกลางจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงดุลพินิจในการลงโทษของจำเลย พิพากษายืน

๒๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๙๔ – ๓๐๑๔/๒๕๕๙

เรื่อง แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะทำสัญญาจ้างเหมางาน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ต้องทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นิติสัมพันธ์จึงเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง

โจทก์กับพวกฟ้องว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยทำสัญญาจ้างเหมากับจำเลยจึงมีความสัมพันธ์กันในฐานะผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างนายจ้างกัน แต่เป็นจ้างทำของ ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้าง ค่าทำงาน

ในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ โจทก์กับพวกปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงานไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้แก่ งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ งานบำรุงรักษายานพาหนะ งานกำจัดวัชพืชผักตบชวาและเศษไม้ งานซ่อมแซมถนนและระบบรางระบายน้ำ งานซ่อมแซมอาคารและรางระบายน้ำ ในการเข้าทำงานโจทก์กับพวกจะร่วมทำงานกับพนักงานของจำเลยตามที่พนักงานจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้างานมอบหมายและพนักงานของจำเลยเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของงาน โจทก์กับพวกต้องลงเวลาทำงานร่วมกับพนักงานจำเลยทุกวันและต้องทำงานตามคำสั่งและภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานของจำเลย ไม่ปรากฏว่าจำเลยนำเวลาทำงานไปใช้ในการประเมินผลงาน เมื่อต้องการลาหยุดต้องขออนุญาตด้วยวาจาต่อหัวหน้างาน การกระทำของจำเลยมีลักษณะเป็นการควบคุมเวลาทำงานและควบคุมการปฏิบัติงานของโจทก์อย่างเคร่งครัด ถือว่าโจทก์กับพวกอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมบังคับบัญชาของจำเลย พนักงานของจำเลยเป็นผู้รับสมัครและตกลงรับโจทก์เข้าทำงานและจำเลยเป็นผู้กำหนดค่าจ้างและมีการปรับขึ้นค่าจ้างตามอายุการทำงาน ในการทำงานโจทก์กับพวกใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ของจำเลยทั้งสิ้น ลักษณะสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าในสัญญาตกลงรับทำงานบริการให้แก่จำเลยมุ่งผลสำเร็จในงานแต่ละประเภท มีค่าปรับหากผิดสัญญา ไม่มีบทลงโทษ โจทก์มิได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของจำเลย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๒๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๔ – ๓๕๔๐/๒๕๕๙

เรื่อง นายจ้างมีสวัสดิการเรื่องเงินสะสมพนักงานซึ่งถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ต่อมานายจ้างประกาศยกเลิกและไม่ได้หักค่าจ้างจากลูกจ้างอีก เป็นเวลานานถึง ๒ ปี ๑๐ เดือน ลูกจ้างก็ไม่เคยคัดค้าน จึงถือเป็นการยินยอมโดยปริยายแล้ว

ตามประกาศ เรื่อง เงินสะสมสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินสะสมของพนักงานและเงินสะสมของบริษัทกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงานไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศดังกล่าวจึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การที่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้างจะยกเลิกเงินทุนสะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างอันรวมถึงโจทก์ทั้งเจ็ดด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ จำเลยที่ ๑ ได้ประกาศสวัสดิการ เรื่อง เงินสะสมสำหรับพนักงาน และประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยนับตั้งแต่มีประกาศยกเลิกดังกล่าว จำเลยทั้งสองก็มิได้หักเงินสะสมของพนักงานรวมทั้งโจทก์กับพวกไว้ตลอดมา *ซึ่งโจทก์กับพวกก็มิได้คัดค้านการกระทำดังกล่าวของจำเลยทั้งสองจนถึงวันที่ ๑ เมษายน*

๒๕๕๓ อันเป็นวันเลิกจ้างเป็นเวลานานถึง ๒ ปี ๑๐ เดือน เช่นนี้ แม้โจทก์ทั้งเจ็ดจะมิได้ให้ความยินยอมแก่จำเลยทั้งสองในการประกาศยกเลิกเงินสะสมสำหรับพนักงานไว้โดยตรงก็ตาม ก็ต้องถือว่าโจทก์ทั้งเจ็ดให้ความยินยอมในการประกาศยกเลิกเงินทุนสะสมสำหรับพนักงานโดยปริยาย พิพากษายืน

๒๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓๐ - ๔๖๗๓/๒๕๕๙

เรื่อง ค่าชั่วโมงบินเป็นค่าจ้างตามผลงาน ในการคำนวณค่าชดเชย แม้ในเดือนสุดท้ายของการทำงาน ไม่มีจำนวนชั่วโมงบินก็ตาม ก็ต้องนำระยะเวลาและผลงานของเดือนดังกล่าวมารวมคิดคำนวณเป็นเวลาของการทำงานสุดท้ายด้วย การนำค่าชั่วโมงบินในเดือนย้อนหลังถัดไปมารวมคำนวณเพิ่มด้วย จึงเป็นการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง

โจทก์กับพวกฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำเลยประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและจ่ายค่าชดเชยไม่ครบถ้วนเนื่องจากมิได้นำค่าชั่วโมงบินมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยให้ถูกต้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยในส่วนที่จ่ายไม่ครบ คำขออื่นให้ยก โจทก์กับพวกและจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลฎีกาพิจารณาประเด็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่ว่า *การที่ศาลแรงงานคำนวณค่าชดเชยเพิ่มโดยพิจารณาว่าเดือนใดไม่มีค่าชั่วโมงบินก็ต้องนำค่าชั่วโมงบินในเดือนย้อนหลังถัดไปมารวมคำนวณจนกว่าจะครบ ๙๐ วัน หรือ ๑๙๐ วัน แล้วแต่กรณี* ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เห็นว่า จำเลยที่ ๑ บอกเลิกจ้างโจทก์กับพวกวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ให้มีผลวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โจทก์กับพวกไม่มีชั่วโมงบินในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ การคำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงานให้แก่ลูกจ้างนั้น กรณีลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี และทำงานครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๙๐ วันสุดท้าย และ ๑๘๐ วัน สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง เมื่อค่าชั่วโมงบินเป็นค่าตอบแทนการทำงานให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติจริงในแต่ละเดือน ค่าชั่วโมงบินจึงเป็นค่าจ้างตามผลงาน ดังนั้น แม้เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานโจทก์กับพวกไม่มีจำนวนชั่วโมงบินทำให้ไม่มีค่าชั่วโมงบินก็ตาม ก็ต้องนำระยะเวลาและผลงานของเดือนดังกล่าวมารวมคิดคำนวณเป็นเวลาของการทำงานสุดท้ายด้วย ที่ศาลแรงงานกลางคำนวณค่าชดเชยสำหรับค่าชั่วโมงบินซึ่งเป็นค่าจ้างตามผลงานให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเพิ่มแก่โจทก์กับพวก โดยนำค่าชั่วโมงบินของการทำงานในเดือนย้อนหลังถัดไปมารวมคำนวณแทนค่าชั่วโมงบินเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ ๑ ได้จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ครบถ้วนแล้วจึงไม่ต้องรับผิดในค่าชดเชยตามฟ้องอีก พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ด้วย นอกนั้นที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๖๔/๒๕๕๙

เรื่อง เมื่อโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้มาก ให้ดี ให้มีประสิทธิภาพ แม้ลูกจ้างจะมีคุณสมบัติได้รับโบนัสตามประกาศก็ตาม แต่ลูกจ้างได้กระทำความผิดร้ายแรงในรอบปี นายจ้างก็ชอบที่จะงดจ่ายโบนัสแก่ลูกจ้างที่กระทำความผิดร้ายแรงได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้บริหารทีม ต่อมาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่วงล่วงหน้า เงินโบนัส และเงินอื่นๆ จำเลยให้การว่าโจทก์เรียกร้องผลประโยชน์จากอู่ซ่อมรถยนต์เพื่อประโยชน์ของตนเป็นทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายโบนัสตามประกาศ จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสของปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๖,๖๕๐ บาท คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ การจ่ายโบนัสตามประเด็นอุทธรณ์ของจำเลยการจ่าย ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีประกาศเรื่องการจ่ายโบนัส ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในปี ๒๕๕๓ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๔ เดือน และมีสถานภาพเป็นลูกจ้างของจำเลย ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันจ่ายเงินโบนัส ในวันที่มีการจ่ายโบนัสครั้งที่ ๑ ตามประกาศฯ แม้โจทก์จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศดังกล่าว แต่การกระทำความผิดโดยเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ของโจทก์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทก์เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ก่อนหน้านี้จำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยได้สอบถามพยานตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เช่นนี้ โจทก์จึงกระทำความผิดในรอบระยะเวลาปฏิบัติงานที่จำเลยจะจ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้างในปี ๒๕๕๓ เมื่อเงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้มากให้ดี ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทำงานกับนายจ้างเป็นเวลานาน หรือให้ลูกจ้างมีความจงรักภักดีกับนายจ้าง ทั้งการกระทำของโจทก์ต้องด้วยบทลงโทษสถานหนักซึ่งตามระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและอำนาจในการลงโทษพนักงานผู้กระทำความผิด ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จำเลยจะงดจ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ได้ ดังนั้นจำเลยชอบที่จะไม่จ่ายเงินโบนัสของปี ๒๕๕๓ ให้โจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จ่ายโบนัส ปี ๒๕๕๓ แก่โจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๘๑/๒๕๕๙

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การไถ่ถอนจำนอง จึงเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่

ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตและมีเหตุที่ทำให้นายจ้างไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อไปได้ เลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการงานนิติกรรมสัญญา วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ระยะเวลาที่โจทก์ทำงานรวม ๒๓ ปี ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นความผิดร้ายแรง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำนวน ๖๘๓,๖๗๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การไถ่ถอนจำนอง ปลอดจำนอง ปลดจำนำ ได้ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานว่า ในการไถ่ถอนจำนองจะต้องมีการเขียนใบเบิกโฉนด สัญญาจำนองและรายการเบิกโฉนด และนำเสนอหัวหน้างานเพื่อลงนามรับรองการเบิก โดยหัวหน้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมและหลักประกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองไปมอบให้บริษัทภายนอกที่จำเลยว่าจ้างให้ไปดำเนินการต่อไป จำเลยซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางในการทุจริตหรือไม่เหมาะสมอันอาจกระทบต่อลูกค้าและกิจการของจำเลย การที่โจทก์ทราบว่าในการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการไถ่ถอนจำนองให้แก่ลูกค้ามีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามคู่มือ และจะต้องส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ประสานงานเพื่อมอบหมายให้บริษัทภายนอกที่จำเลยว่าจ้างไปมอบงานให้พนักงานของตนไปดำเนินการต่อไป แต่โจทก์กลับติดต่อกับนาย พ. โดยตรงจนเป็นช่องทางให้นาย พ. เรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากลูกค้าของจำเลย การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตและมีเหตุที่ทำให้จำเลยไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อไปได้ การที่จำเลยเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่จำต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๓๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๓๑/๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศ เรื่อง เงินทุนสะสมสำหรับพนักงาน มีลักษณะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งนายจ้างจะยกเลิกเงินทุนสะสมได้จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง แม้ลูกจ้างจะมีหนังสือคัดค้านการยกเลิกเงินทุนสะสม แต่เมื่อนายจ้างไม่ได้หักเงินสะสมของลูกจ้างไว้ ลูกจ้างก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน จึงถือได้ว่าลูกจ้างยอมรับการยกเลิกเงินทุนสะสมโดยปริยายแล้ว

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานฝ่ายธุรการ ต่อมามีตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไปก่อนถูกเลิกจ้าง จำเลยก่อตั้งกองทุนเงินทุนสะสมพนักงานตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ตามประกาศ เรื่อง เงินทุนสะสมสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ หลังจากนั้นจำเลยได้ประกาศยกเลิกเงินทุนสะสมเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งโจทก์ได้คัดค้านการยกเลิกกองทุนสะสมเป็นหนังสือแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า ประกาศ เรื่อง เงินทุนสะสมสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของจำเลยกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงาน จึงมีลักษณะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจำเลยทั้งสองจะยกเลิกเงินทุนสะสมได้จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างของจำเลยทั้งสองรวมถึงโจทก์ด้วย แม้โจทก์จะมีหนังสือคัดค้านการยกเลิกเงินทุนสะสม แต่เมื่อจำเลยไม่ได้หักเงินสะสมของโจทก์ไว้ โจทก์ก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์นำเงินสะสมมาชำระแก่จำเลย จึงถือได้ว่าโจทก์ยอมรับประกาศยกเลิกเงินทุนสะสมสำหรับพนักงานโดยปริยายแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินสบทบแก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล พิพากษายืน

๓๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๑๙/๒๕๕๙

เรื่อง นายจ้างมียอดขายขึ้นลงไม่แน่นอน ผลกำไรแต่ละปีก็ไม่เพียงพอชำระหนี้สินหมุนเวียน นายจ้างต้องลดขนาดการประกอบกิจการลง นอกจากนี้ก็มิได้เลิกจ้างโจทก์แต่เพียงผู้เดียว และก็ไม่ได้จ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทนโจทก์ การเลิกจ้างจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ระบุสาเหตุว่าลดขนาดการประกอบกิจการลง ซึ่งเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่ากิจการของจำเลยเดิมมีเป้าหมายในการปลูกต้นวาซาบิแล้วนำมาผลิตเป็นผงส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ แต่กิจการไม่ดี จึงเปลี่ยนไปผลิตน้ำมันหอมละเหยรวมทั้งข้าวโพดอ่อนแช่แข็ง แต่การประกอบกิจการมีอุปสรรคมาก ต้องลดขนาดกิจการและโครงสร้าง จำเลยยังมีหนี้กู้ยืมธนาคารจำนวนมาก จนต้องเลิกจ้างโจทก์ กรณีไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้กิจการของจำเลยจะมีกำไรอย่างต่อเนื่องแต่หากพิจารณาถึงยอดขายรายเดือนตามรายการภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมียอดขายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๕๓ เห็นได้ว่ามียอดขายขึ้นลงไม่แน่นอน นอกจากนี้ผลกำไรแต่ละปีก็ไม่เพียงพอชำระหนี้สินหมุนเวียนได้ ประกอบกับจำเลยต้องลดขนาดการประกอบกิจการลงเหลือเพียงการผลิตน้ำมันหอมระเหยและน้ำจิ้ม นอกจากนี้จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งเมื่อเลิกจ้างแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้จ้างบุคคลอื่นมาทำงานในตำแหน่งแทนที่โจทก์ จึงเห็นได้ว่าหากจำเลยประกอบกิจการต่อไปโดยไม่ปรับโครงสร้างก็อาจมีแนวโน้มที่จะทำให้จำเลยอยู่ในภาวะขาดทุนและไม่อาจประกอบกิจการต่อไปได้ จำเลยจึงมีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๓๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๘๒/๒๕๕๙

เรื่อง การที่ลูกจ้างมีหน้าที่บริหารรายได้ให้แก่นายจ้าง แต่กลับใช้หน้าที่ของตนลดค่าขนส่งให้แก่ผู้อื่น เป็นการทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการจ่ายค่าขนส่งสินค้าให้นายจ้างน้อยลงกว่าเดิม การกระทำของลูกจ้างถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ทำงานตำแหน่งผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้จำเลยเสียหายและฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง ซึ่งโจทก์มิได้กระทำผิดตามที่จำเลยกล่าวอ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยประกอบธุรกิจรับจ้างบรรทุกสินค้าโดยดำเนินการในรูปแบบกลุ่มบริษัท จำเลยเรียกเก็บเงินค่าขนส่งจากบริษัท ม. เที่ยวละ ๖,๗๐๐ บาท ต่อมาระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๒ โจทก์ได้เปลี่ยนแปลงโดยลดค่าขนส่งให้แก่บริษัท ม. ลงเรื่อยมาเป็นลำดับ เป็นเที่ยวละ ๖,๒๐๐ บาท ๕,๔๐๐ บาท ๕,๑๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท ตามลำดับ โดยโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย การที่โจทก์มีหน้าที่บริหารรายได้ให้แก่จำเลย กลับใช้หน้าที่ของตนลดค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่บริษัท ม. เป็นการทำให้บริษัท ม. ได้รับประโยชน์จากการจ่ายค่าขนส่งสินค้าให้จำเลยน้อยลงกว่าเดิม ถือว่าโจทก์ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บริษัท ม. การกระทำของโจทก์จึงเป็นทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานร้ายแรง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์มิได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นการกล่าวอ้างเพื่อให้ศาลรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์มีอำนาจกำหนดและอนุมัติราคาขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยข้อเท็จจริงมา จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๓๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๓๐/๒๕๕๙

เรื่อง เมื่อนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ ทำสัญญาจ้างรวม ๕ ฉบับๆ ละ ๓ เดือน ฉบับสุดท้าย ๑ เดือน รวมระยะเวลา ๑ ปี ๑ เดือน ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชย จำเลยให้การว่าเมื่อครบสัญญาฉบับที่ ๔ โจทก์ลาออก และจำเลยได้ทำสัญญาจ้างโจทก์ต่ออีก ๑ เดือน เมื่อโจทก์ลาออกแล้วจะอ้างว่าทำงานให้จำเลยเป็นเวลา ๑ ปี ๑ เดือน ไม่ได้ ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานโครงการเฉพาะซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานแน่นอนจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อจำเลยให้การว่าไม่ได้

เลิกจ้างแต่โจทก์ลาออกเอง อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย อนึ่งคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เมื่อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ศาลฎีกาจึงเห็นควรให้จำเลยเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี เพื่อความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๓๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๕๑/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง แม้นายจ้างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วทำให้อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของโจทก์ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวก็ตาม แต่หาเป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องสิ้นสุดหรือระงับไปไม่ ลูกจ้างจึงมีหน้าที่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างต่อไปและมีสิทธิได้รับค่าจ้างจนกว่าจะมีการเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง ฟ้องว่าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดต่อมาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลูกจ้างของโจทก์ ๓๔ คน ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงานว่าโจทก์ค้างจ่ายค่าจ้างงวดหลังจากมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างรวม ๑,๓๘๙,๙๘๐ บาท แก่ลูกจ้างดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของโจทก์ทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ การสอบสวนไม่ชอบเนื่องจากไม่ให้โอกาสเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะนายจ้างได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ ๑ ออกคำสั่งโดยไม่ได้ให้โอกาสเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานรวม ๒ ครั้ง แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ไป วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำเลยจึงมีคำสั่งแจ้งให้โจทก์ทราบ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอพบจำเลยที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมาให้ข้อเท็จจริงก็ไม่ทำให้คำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๑ เปลี่ยนแปลง การที่จำเลยที่ ๑ ไม่รอฟังคำชี้แจงจากเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์เพราะเห็นว่าเนิ่นช้าเกินไป ลูกจ้างย่อมได้รับความเสียหาย จึงมีเหตุผลและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าอำนาจในการจัดการกิจการของโจทก์ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว การกระทำของกรรมการโจทก์จึงฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจจึงเป็นโมฆะ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วทำให้อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของโจทก์ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวและกรรมการโจทก์ไม่มีอำนาจออกคำสั่งอีกต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ก็ตาม แต่หาเป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องสิ้นสุดหรือระงับไปไม่ ลูกจ้างจึงมีหน้าที่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างต่อไปและมีสิทธิได้รับค่าจ้างจนกว่าจะมีการเลิกจ้าง ส่วนโจทก์จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ลูกจ้างทำงานต่อไปหรือไม่ ไม่มีผลให้คดีเปลี่ยนแปลง จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๓๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๑๖/๒๕๕๙

เรื่อง ระยะเวลาในการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และระยะเวลาในการพิจารณาคำอุทธรณ์ตามข้อบังคับฯ นายจ้าง มิใช่ระยะเวลาที่มีลักษณะบังคับตายตัว แต่เป็นเพียง “ระยะเวลาเร่งรัด” เพื่อมิให้ดำเนินการล่าช้าเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจ จำเลยที่ ๒ เป็นผู้อำนวยการ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานสงเคราะห์สวนยาง จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่โจทก์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โจทก์เห็นว่าคำสั่งแต่งตั้งไม่เป็นไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ คำสั่งแต่งตั้งจึงไม่ชอบ การดำเนินการสอบสวนไม่ชอบเนื่องจากไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้โจทก์ทราบภายใน ๑๕ วัน อีกทั้งไม่สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ต่อมาจำเลยที่ ๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การดำเนินการของคณะกรรมการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎ ก.พ. ต่อมาคณะกรรมการสรุปรายงานและเสนอความเห็นว่าเห็นควรควรให้ไล่ออกจากงานและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานและให้ชดใช้ค่าเสียหาย โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการมีคำสั่งยกอุทธรณ์ โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ระยะเวลาในการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่ ๙๗/๒๕๔๔ และระยะเวลาในการพิจารณาคำอุทธรณ์ตามข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วย

วินัยและการลงโทษพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิใช่ระยะเวลาที่มีลักษณะบังคับตายตัว แต่เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดเพื่อมิให้คณะกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางดำเนินการล่าช้าจนทำให้ผู้ถูกสอบสวนเดือดร้อนเสียหายหรือสิทธิถูกกระทบกระเทือนเกินควรแก่กรณีเท่านั้น ซึ่งการสอบสวนโจทก์ ไม่ได้ล่าช้าจนทำให้โจทก์เดือดร้อนเสียหายหรือสิทธิถูกกระทบกระเทือนเกินควรแต่อย่างใด คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้โจทก์ทราบแล้ว โจทก์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โจทก์จัดทำรายงานตรวจสอนเท็จ ปลอมหนังสือมอบอำนาจให้รับเงินสงเคราะห์หรือวัสดุสงเคราะห์แทนผู้รับสงเคราะห์ ถือเป็นความผิดร้ายแรง จำเลยที่ ๑ พิจารณาพฤติการณ์ของการกระทำของโจทก์แล้วมีคำสั่งลงโทษไล่โจทก์ออกจากงาน ถือเป็นอำนาจของจำเลยที่ ๑ ในการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษโจทก์ได้ตามข้อบังคับดังกล่าว กรณีไม่มีเหตุอันสมควรเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๓๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๒/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง การที่นายจ้างปิดงานเฉพาะผู้แทนการเจรจาจำนวน ๕ คน แสดงว่านายจ้างมิได้มีเจตนาปิดงานเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานตามนิยามคำว่า “การปิดงาน” แต่เป็นการจงใจเลือกปฏิบัติใช้การปิดงานโดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๔)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่ ๒๖-๓๐/๒๕๕๕ กับให้กรรมการทั้ง ๑๓ คน ชดใช้ค่าเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยพร้อมเงินเพิ่ม เนื่องจากโจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ กล่าวคือ สหภาพแรงงาน บ. ได้แจ้งข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ต่อมาเจรจาตกลงกันตามขั้นตอนแล้วตกลงกันไม่ได้ เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น โจทก์ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะลูกจ้างที่เป็นกรรมการสหภาพฯ จำนวน ๕ คน เป็นเวลา ๓๐ วัน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ลูกจ้างทั้ง ๕ ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าโจทก์กระทำการอันไม่เป็นธรรม ต่อมาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ สหภาพฯ มีมติขอถอนข้อเรียกร้อง จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะต้องไปชี้แจงจำเลยทั้งยังมีผลให้จำเลยทั้งสิบสามไม่มีอำนาจพิจารณา แต่จำเลยทั้งสิบสามยังพิจารณาคำร้องอยู่ และมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดว่าการที่โจทก์ปิดงานและไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง ๕ คน ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานภาค ๑ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่ ๒๖-๓๐/๒๕๕๕ คำขออื่นให้ยก จำเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ วรรคสาม ไม่มีข้อความตอนใดอันมีลักษณะจำกัดสิทธิของนายจ้างว่า เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้ว นายจ้างจะต้องใช้สิทธิปิดงานทั้งหมด นายจ้างย่อมปิดงานบางส่วนเฉพาะลูกจ้างที่มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ แต่สำหรับคดีนี้การที่โจทก์ปิดงานเฉพาะลูกจ้าง ๕ คน ซึ่งเป็นกรรมการ

สหภาพโดยอ้างว่าไม่สามารถทราบได้ว่าคนใดบ้างเป็นสมาชิกสหภาพหรือเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น การที่จะตรวจสอบเพื่อให้ทราบนั้น โจทก์สามารถกระทำได้โดยยื่นคำร้องให้พนักงานประนอมข้อพิพาทตรวจรับรองลูกจ้างได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม โจทก์ยังมีหนทางที่จะทราบว่าลูกจ้างคนใดเป็นสมาชิกได้ แต่โจทก์ก็หาได้ขวนขวายที่จะตรวจสอบไม่ การที่โจทก์อ้างปิดงานเฉพาะผู้แทนการเจรจาก็ปรากฏว่าในการเจรจาสหภาพส่งผู้แทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างรวม ๗ คน แต่โจทก์กลับเลือกปิดงานเฉพาะลูกจ้าง ๕ คน แสดงว่าโจทก์มิได้มีเจตนาปิดงานเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานอันเป็นการปิดงานตามนิยามคำว่า “การปิดงาน” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เป็นการจงใจเลือกปฏิบัติใช้การปิดงานโดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ลูกจ้างทั้ง ๕ คน ได้รับความเสียหายไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง และเป็นการขัดขวางการดำเนินการของสหภาพแรงงานตามมาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๔) การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานภาค ๑ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องในส่วนขอเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑

๓๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๗๐/๒๕๕๙ (มาตรา ๑๔/๑)

เรื่อง การที่นายจ้างกำหนดระเบียบให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานโดยชอบและสุจริตแล้วยังจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่ตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้น ย่อมเป็นระเบียบที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินควรและไม่เป็นธรรม ศาลบังคับให้เท่าที่เป็นธรรมได้

คดีนี้โจทก์ที่ ๑ ลูกจ้าง โจทก์ที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขายบุหรี่ไทย ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการขายบุหรี่ ขอบังคับให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างคืนเงินค่าตอบแทนการขายบุหรี่ไทยที่หักไว้และเงินสะสมจำนวน ๗๒,๗๘๔.๕๗ บาท และให้ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินพร้อมจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินแก่โจทก์ที่ ๒ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบชำระค่าสินค้ากรณีเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์ที่ ๑ ยินยอมให้จำเลยหักเงินค่าตอบแทนการขายบุหรี่แต่ไม่พอชำระหนี้ยังค้างชำระค่าเสียหาย ๗๘,๗๑๕.๔๓ บาท โจทก์ที่ ๒ ผู้จำนองต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยจึงมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินไว้เป็นประกันการทำงาน ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า วิชาชีพตัวแทนการขายสินค้าจำพวกบุหรี่ย่อมมีการรับสินค้าซึ่งมูลค่ามากจากนายจ้างเพื่อไปเสนอขายในแต่ละวันแก่ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน เมื่อพิจารณารายการจำหน่ายสินค้า มีการเสนอขายบุหรี่ระยะกระชั้นชิดเป็นการผิดวิสัยการเสนอขาย โจทก์ที่ ๑ รับเช็คเพื่อชำระค่าบุหรี่โดยไม่พินิจพิเคราะห์ถึงความสามารถในการชำระหนี้และประวัติของลูกค้าทั้งที่มีการเตือนจากจำเลยแล้ว เป็นการรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยอย่างชัดเจน โจทก์ที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบความเสียหายในจำนวนเงินตามเช็คต่อจำเลย จำเลยไม่มี

สิทธิหักเงินค่าตอบแทนการขายบุหรี่และเงินสะสมเพราะขัดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๗๖ สัญญาจดทะเบียนจำนองที่ดินที่โจทก์ที่ ๒ ทำกับจำเลยขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ใช้บังคับไม่ได้ พิพากษาให้โจทก์ที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๗๘,๗๑๕.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๗๒,๗๘๔.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินแก่โจทก์ที่ ๒ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน...มีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี” เมื่อคู่มือสำหรับพนักงานขาย ข้อ ๑๔ ตกลงประกันการก่อให้เกิดความเสียหายไว้ล่วงหน้าว่าลูกจ้างที่มีส่วนได้รับค่าตอบแทนการขายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายจากการตัดสินใจขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของนายจ้าง <u>อันมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนสิทธิและผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จึงไม่มีผลเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน</u> แต่เมื่อพิจารณาความผูกพันระหว่างจำเลยในฐานะนายจ้างกับโจทก์ที่ ๑ ในฐานะลูกจ้าง การที่นายจ้างกำหนดระเบียบให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานโดยชอบและสุจริตแล้วยังจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่ตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้น ย่อมเป็นระเบียบที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินควรและไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ย่อมเป็นระเบียบที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควรและไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ลูกจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อเมื่อลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ของตนในการพิจารณาตัดสินใจเป็นผู้อนุมัติให้ขายสินค้าและรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า<u>โดยไม่ถูกต้องและสุจริต</u> อันเป็นผลให้ไม่สามารถเก็บเงินค่าสินค้าให้แก่นายจ้างได้ ดังนั้น คู่มือฯ ข้อ ๑๔ คงมีผลบังคับใช้ให้โจทก์ที่ ๑ ผู้เป็นลูกจ้าง รับผิดชำระค่าสินค้าแทนได้เฉพาะกรณีที่โจทก์ที่ ๑ ตัดสินใจขายสินค้าและรับชำระค่าสินค้าด้วยเช็คจากลูกค้าโดยไม่ถูกต้องและไม่สุจริต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ขายสินค้าและรับชำระค่าสินค้าถูกต้องตามคู่มือสำหรับพนักงานขายแล้ว หาได้มุ่งหมายให้จำเลยไม่ได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าไม่ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างรงงานโดยชอบและสุจริต โจทก์ที่ ๑ จึงไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่จำเลย พิพากษาแก้เป็นว่าโจทก์ที่ ๑ ไม่ต้องชำระเงินให้แก่จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๔๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๗๖ – ๗๕๘๒/๒๕๕๙

เรื่อง ขณะที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการลูกจ้างนั้น ขณะเลิกจ้างลูกจ้างยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง การเลิกจ้างจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อน

คดีนี้โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องว่า จำเลยเป็นนายจ้างโจทก์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ครั้นต่อมาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ โจทก์กับพวกได้รับแต่งตั้งจากสหภาพแรงงาน อ. ให้เป็นกรรมการลูกจ้าง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยยังไม่ขออนุญาตจากศาลแรงงาน จึงเป็นการเลิกจ้างที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำเลยให้การว่าโจทก์รับทราบการเลิกจ้างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ การเลิกจ้างมีผลสมบูรณ์แล้ว การที่สหภาพฯ แต่งตั้งโจทก์กับพวกเป็นกรรมการลูกจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเหลือเวลาการเป็นลูกจ้างเพียง ๒๐ วัน เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ขณะที่จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดนั้น โจทก์ทั้งเจ็ดยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ ทั้งการที่สหภาพแรงงาน อ. จัดประชุมสมาชิกเพื่อแต่งตั้งโจทก์กับพวกให้เป็นกรรมการลูกจ้างตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ **ทั้งที่ไม่เคยแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างมาก่อนและลูกจ้างในโรงงาน ๒ ทั้งหมดกำลังจะถูกเลิกจ้างถือเป็นการประชุมที่จัดขึ้นอย่างเร่งด่วน** ส่อพฤติการณ์ต่อรองและยื่นข้อเรียกร้องเพื่อหวังผลทางกฎหมาย **ส่อให้เห็นถึงความไม่สุจริตในการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่สอดคล้องและขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต** พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เป็นการประชุมปกติมิได้กระทำโดยเร่งด่วน ไม่มีพฤติการณ์เป็นการส่อไปในทางไม่สุจริต และที่โจทก์อุทธรณ์ต่อไปว่า การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างเป็นเจตนาที่สร้างสรรค์และสุจริต เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นการยกข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากคำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๕ เป็นอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ทั้งเจ็ด

๔๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๒๑/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องว่านายจ้างกลั่นแกล้งประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ขอบังคับให้นายจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ กรณีจึงเป็นเรื่องที่ถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามป.พ.พ. มาตรา ๕๕ ลูกจ้างจึงมีอำนาจฟ้อง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง จำเลยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๐ ในหัวข้อเกี่ยวกับคุณภาพ และหัวข้อเกี่ยวกับความรับผิดชอบ เป็นศูนย์คะแนน

เท่ากับทีมของโจทก์ไม่มีผลปฏิบัติงานเลย ทั้งที่โจทก์กับพวกปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ซึ่งไม่เป็นธรรมเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยประเมินผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๐ ใหม่ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยได้ประเมินการทำงานโจทก์เป็นไปตามอำนาจหน้าที่งานบริหารโดยทั่วไปตามปกติของบริษัท ไม่เข้าเหตุที่ศาลจะพิจารณาตามกฎหมายแรงงาน พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกลั่นแกล้งประเมินผลการปฏิบัติงานโจทก์ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ขอบังคับให้จำเลยประเมินผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๐ ใหม่ กรณีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๕ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ศาลแรงงานภาค ๒ ต้องพิจารณาไต่สวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการประเมินการปฏิบัติงานของจำเลยเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ แล้ววินิจฉัยไปตามรูปคดี ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ด่วนยกฟ้อง ด้วยเหตุผลว่าจำเลยทั้งสองประเมินผลการทำงานโจทก์ไปตามอำนาจหน้าที่งานบริหารโดยทั่วไปตามปกติของบริษัท เป็นทำนองว่าไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์นั้น จึงเป็นการดำเนินกระบวนการที่ไม่ชอบ พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ให้ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไป

๔๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๒๔/๒๕๕๙

เรื่อง การชำระหนี้บางส่วนสำหรับหนี้หลายจำนวนและมีการผ่อนชำระหนี้อันจะเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามป.พ.พ.มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) นั้น จะต้องปรากฏด้วยว่าลูกหนี้ได้นำเงินผ่อนชำระหนี้โดยไม่ระบุว่าชำระหนี้จำนวนใด จึงจะถือเป็นการชำระหนี้บางส่วน

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้าง ให้รับผิดชดใช้ความเสียหายในส่วนที่เหลืออีก ๙๕,๒๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าการที่โจทก์นำค่าเสียหายที่เหลือจำนวน ๙๕,๒๑๐ บาท มาฟ้องเกินกว่า ๑๐ ปี จึงขาดอายุความ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์สิทธิเรียกร้องยังไม่ขาดอายุความเนื่องจากจำเลยได้ชำระหนี้บางส่วนทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ศาลฎีกาเห็นว่า การชำระหนี้บางส่วนสำหรับหนี้หลายจำนวนและมีการผ่อนชำระหนี้อันจะเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) นั้น จะต้องปรากฏด้วยว่าลูกหนี้ได้นำเงินผ่อนชำระหนี้โดยไม่ระบุว่าชำระหนี้จำนวนใด จึงจะถือเป็นการชำระหนี้บางส่วนของจำนวนหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด เมื่อปรากฏว่าระหว่างช่วงปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ จำเลยได้ยักยอกเงินค่าสินค้าของโจทก์ไป โจทก์ได้ร้องทุกข์ข้อหายักยอกทรัพย์เป็นเงิน ๘๓,๘๑๐ บาท ระบุความผิดของจำเลย ๑๕ ครั้ง จำเลยได้ชดใช้หมดแล้ว โดยโจทก์ถอนคำร้องทุกข์คดีอาญา การชำระหนี้ทั้งหมดดังกล่าวจึงเป็นการชำระหนี้โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการชำระหนี้สำหรับการกระทำผิด ๑๕ ครั้ง เท่านั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วนของจำนวน

หนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดส่วนที่เหลืออีก ๙๕,๒๑๐ บาท ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่โจทก์ได้ร้องทุกข์ ไม่มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงโดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ดังที่โจทก์อุทธรณ์แต่อย่างใด เมื่อความรับผิดของจำเลยเป็นความผิดตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งไม่มีกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนด ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ โดยกำหนดเวลานี้ให้เริ่มนับแต่วันที่โจทก์อ้างว่าเกิดเหตุทุจริตในช่วงปี ๒๕๔๔ ถึงปี ๒๕๔๕ อันเป็นขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ เมื่อนับถึงวันฟ้องคดีคือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเกินกว่า ๑๐ ปี คดีขาดอายุความ พิพากษายืน

๔๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๗๙/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างรับทำงานอื่นโดยรับติดตามหนี้ให้บริษัทในเครือ แม้การกระทำของลูกจ้างแต่ละครั้งในช่วงเวลาทำงานจะใช้เวลาไม่มากนัก แต่ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อกิจการของนายจ้าง ทั้งยังเป็นการเบียดบังเวลาทำงาน เป็นกรณีร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบเครื่องยนต์และเอ็นจีวี ต่อมาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่เป็นความจริง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์รับมอบอำนาจจากหจก. ย. และรับตามหนี้บริษัทในเครือให้กับเจ้าหนี้ภายนอก แม้โจทก์จะรับติดตามหนี้บริษัทในเครือให้กับเจ้าหนี้ภายนอก ก็ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานก็มิได้ห้ามพนักงานทำธุรกิจส่วนตัวหรือรับจ้างทำงานกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด เพียงแต่ไม่ให้ใช้เวลาไปทำงานหรือต้องไม่กระทบกระเทือนกับเวลาทำงานหรือกิจการจำเลยเท่านั้น เมื่อพิจารณาสรุปการใช้โทรศัพท์ของโจทก์ โจทก์ใช้โทรศัพท์ติดต่อกับหจก. ย. ๖ ครั้ง *<u>แม้จะอยู่ในช่วงเวลาทำงานบ้างแต่ในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง ๑๙ วินาที – ๑ นาที ๕๔ วินาที เท่านั้น</u>* ส่วนการใช้โทรศัพท์ในวันอื่นไม่ทราบว่าเป็นการติดต่อเรื่องอะไร และจำเลยไม่มีข้อห้ามโทรศัพท์หาบุคคลอื่นในเวลางาน การกระทำของโจทก์ถือไม่ได้ว่ากระทบกระเทือนเวลาทำงานของจำเลย ไม่ใช่การไม่รักษาผลประโยชน์ของจำเลย หรือมีผลประโยชน์ในบริษัทอื่นซึ่งจะเป็นเหตุให้ไม่อาจตัดสินใจหรือเสียความเที่ยงธรรมเมื่อจำเป็นต้องทำงานเพื่อจำเลยเพราะไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่โจทก์และไม่ใช่การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำกับจำเลยด้วย ถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรง แต่ถือเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจที่จำเลยจะพึงมีต่อโจทก์ในอนาคตจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และเอ็นจีวี การที่โจทก์ใช้เวลาในเวลาปฏิบัติงานกับจำเลยไปเป็นผู้รับมอบอำนาจสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ดี จำกัดให้กับหจก. ย. และยังรับตามหนี้ให้กับเจ้าหนี้ภายนอกโดยการรับโทรสารเพื่อติดตามทวงหนี้กับบริษัทในเครือ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยข้อ ๘.๑.๒.๗ *ที่ห้ามพนักงานใช้เวลาเพื่อธุรกิจส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงห้ามรับจ้างทำงานกับผู้อื่นหรือดำเนินธุรกิจใดๆ อันอาจเป็นผลกระทบกระเทือนเวลาทำงานหรือกิจการของบริษัท* แม้การกระทำของโจทก์แต่ละครั้งในช่วงเวลาทำงานจะใช้เวลาไม่มากนัก แต่ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อกิจการของจำเลย ทั้งยังเป็นการเบียดบังเวลาทำงานให้แก่จำเลยอันถือได้ว่าเป็นกรณีร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) วรรคหนึ่ง จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

๔๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๘๐/๒๕๕๙

เรื่อง ศาลแรงงานไม่ได้พิจารณาเหตุความจำเป็นของจำเลยที่ไม่อาจมาศาลได้ตามหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องเสียก่อน แต่กลับก้าวล่วงไปสั่งว่าจำเลยขาดนัด ให้พิจารณาชี้ขาดไปฝ่ายเดียว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบ

คดีนี้สืบเนื่องจากจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๑ ลูกจ้าง และจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยทั้งสองไม่มาวันนัดพิจารณาและสืบพยาน ศาลแรงงานภาค ๙ มีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสองขาดนัดและขาดนัดพิจารณาให้พิจารณาชี้ขาดไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างเหตุที่ไม่ไปศาลว่าต้องดูแลมารดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์โดยมีหนังสือแจ้งศาลทราบก่อนวันนัด ศาลแรงงานภาค ๙ เห็นว่ายื่นคำร้องเกินกำหนด ๗ วัน จึงยกคำร้อง จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อพิจารณาคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่มีสาระสำคัญว่าศาลแรงงานภาค ๙ ไม่ได้พิจารณาเหตุความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลตามหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องที่จำเลยที่ ๒ ยื่นไว้ก่อนวันนัดว่าต้องดูแลมารดาซึ่งมีอายุ ๘๕ ปี และป่วยเป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ศาลแรงงานภาค ๙ สั่งในเอกสารดังกล่าวว่าให้รวมสำนวน ต่อมาเมื่อถึงวันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ศาลแรงงานภาค ๙ ไม่ได้พิจารณาเหตุความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลตามหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องเสียก่อน แต่กลับก้าวล่วงไปสั่งว่า จำเลยที่ ๒ ขาดนัดและถือว่าจำเลยที่ ๒ ขาดนัดพิจารณา ให้พิจารณาชี้ขาดไปฝ่ายเดียว อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ วรรคสาม จึงเห็นควรเพิกถอนคำสั่งศาลแรงงานภาค ๙ แล้วให้ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาเกี่ยวกับเหตุความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้ของจำเลยที่ ๒ แล้วมีคำสั่งและพิจารณาพิพากษาตามรูปคดีใหม่ต่อไป

๔๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖๖/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างเดินทางไปประชุมต่างประเทศตามคำสั่งของนายจ้าง และเมื่อถึงสนามบินปรากฏว่าอุณหภูมิต่ำมาก ประกอบกับผู้ตายอายุมาก จึงเป็นเหตุให้หัวใจไม่ทำงานและถึงแก่ความตาย ถือเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย อ. ผู้ตาย ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างของจำเลยในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ จำเลยมีคำสั่งให้ผู้ตายเดินทางเข้าร่วมประชุม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมกับลูกจ้างของจำเลยรวม ๑๔ คน ต่อมาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้ตายเข้าพักที่โรงแรมที่จำเลยจัดให้ผู้บริหารทุกคนเข้าพัก คืนวันดังกล่าวผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุการทำงานที่เป็นการตรากตรำ เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดาประกอบกับภูมิอากาศหนาวจัดแตกต่างจากประเทศไทย ต่อมาจำเลยมีคำสั่งให้ผู้ตายพ้นจากตำแหน่งและมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเสียชีวิต ต่อมาจำเลยมีหนังสือถึงโจทก์แจ้งปฏิเสธไม่จ่ายเงินทดแทน และแจ้งสิทธิให้โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลแรงงานภายใน ๓๐ วัน โจทก์เห็นว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบ จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยและขอให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินเดือน มีกำหนด ๘ ปี เป็นเงิน ๓,๘๒๑,๗๖๐ บาท และดอกเบี้ยรวมเป็น ๔,๑๓๓,๘๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓,๘๒๑,๗๖๐ บาท ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ก่อนเดินทาง ๒ วัน ผู้ตายป่วยกะทันหันเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ส. ๑ วัน แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลโดยวินิจฉัยโรคไว้ในใบรับรองแพทย์ว่า อาเจียน กระเพาะอาหารอักเสบ ปอดบวม ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันที่ ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ต่อมาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้ตายเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับคำสั่งจากจำเลย เมื่อไปถึงปรากฏว่าประเทศดังกล่าวมีสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ อุณหภูมิ ๓-๕ องศาเซลเซียส ต่างจากประเทศไทยประมาณ ๒๐-๒๓ องศาเซลเซียส ต่อมาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยหัวใจหยุดการทำงานขณะนอนพักในห้องพักของโรงแรม ผู้ตายเดินทางไปประชุมก็เพื่อประโยชน์ของจำเลย ในระหว่างเดินทางผู้ตายและคณะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งและระเบียบของจำเลย รวมทั้งประโยชน์ที่ได้จากการเข้าประชุมในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จำเลยได้รับจากบุคคลดังกล่าวเพื่อนำมาปรับปรุงองค์การของจำเลยในประเทศไทย อาการป่วยก่อนเดินทางไปประชุมนั้นเป็นอาการป่วยที่ไม่มากและไม่ร้ายแรง เพราะถ้าหากมีอาการร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต แพทย์ผู้ตรวจรักษาย่อมจะต้องแจ้งให้ผู้ตายรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไป ผู้ตายมิได้เสียชีวิตเนื่องมาจากการเจ็บป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวที่

โรงพยาบาล ส. แต่เสียชีวิตเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของจำเลยด้วยเครื่องบินโดยสารที่ใช้เวลานานถึง ๑๑ ชั่วโมง และเมื่อถึงสนามบินปรากฏว่าอุณหภูมิต่ำมาก ประกอบกับผู้ตายอายุมาก จึงเป็นเหตุให้หัวใจไม่ทำงานและถึงแก่ความตาย อันเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

๔๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๖๗/๒๕๕๙

เรื่อง ประสบอันตรายของกระดูกหลายแห่ง แม้แพทย์จะทำการรักษาโดยการผ่าตัดดามกระดูกแขนซ้ายเพียงอย่างเดียว ส่วนกระดูกสันหลังได้รับการรักษาโดยการใส่เฝือกก็ตาม ก็ต้องถือเป็นการได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและอยู่ในเกณฑ์จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๒) แล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า นาย ส. ลูกจ้างโจทก์ประสบอุบัติเหตุในเวลาทำงานขณะขับรถยนต์กลับจากส่งสินค้าชนขบวนรถไฟ นาย ส. บาดเจ็บแขนซ้ายแตกหัก กระดูกสันหลังปล้องที่ ๑๒ หัก รักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลา และรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๘,๔๒๑ บาท โรงพยาบาลแจ้งว่าใช้สิทธิประกันสังคมได้เพียง ๔๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๓๓,๔๒๑ บาท โจทก์ได้ออกค่ารักษาส่วนที่เกินไปแทนนาย ส. โจทก์ยื่นขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล สำนักงานประกันสังคมสงขลาการบาดเจ็บไม่เข้าข่ายที่จะได้รับค่ารักษา โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว และให้จำเลยจ่ายค่ารักษาส่วนที่เกินจาก ๔๕,๐๐๐ บาท อีกจำนวน ๓๓,๔๒๑ บาท ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และให้จำเลยชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจำนวน ๓๓,๔๒๑ บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการจำหน่ายเบียร์ สุรา โซดา และน้ำดื่ม วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นาย ส. ลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานขายขับรถยนต์นำสินค้าไปส่ง ขากลับได้เฉี่ยวชนกับขบวนรถไฟ กระดูกแขนซ้ายแตกหัก กระดูกสันหลังปล้องที่ ๑๒ หักยุบ ต้องผ่าตัดดามกระดูกและใส่เฝือกพยุงหลัง นาย ส. ต้องเข้ารับการรักษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน ต้องด้วยประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔ (๔) ย่อมถือว่า นาย ส. ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสันหลังตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๔) และกรณีของนาย ส. ประสบอันตรายของกระดูกหลายแห่ง แม้แพทย์จะทำการรักษาโดยการผ่าตัดดามกระดูกแขนซ้ายเพียงอย่างเดียว ส่วนกระดูกสันหลังได้รับการรักษาโดยการใส่เฝือกก็ตาม ก็ต้องถือเป็นการได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและได้การผ่าตัดแก้ไขซึ่งอยู่ในเกณฑ์จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตาม

ความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ (๒) แล้ว พิพากษายืน

๔๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๘๒/๒๕๕๙

เรื่อง พยานหลักฐานที่นายจ้างนำสืบ รับฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรง เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่การกระทำของลูกจ้างมีพฤติกรรมที่ทำให้ไม่ไว้วางใจที่จะให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีอีกต่อไปจนโดนส่งตัวคืนสังกัด ถือเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบัญชี จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์แสวงหาประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นความจริง ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยส่งโจทก์ไปทำงานด้านบัญชีให้แก่ลูกค้ารายบริษัท อ. จำเลยเลิกจ้างโจทก์ตามหนังสือเลิกจ้างระบุว่า (๑) มีส่วนร่วมและให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่อซื้อสินค้า (๒) รับตามหนี้บริษัทในเครือให้แก่เจ้าหนี้ภายนอก (๓) รับผลประโยชน์ตอบแทนจากลูกค้า เป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ จนเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความไว้วางใจและถูกส่งตัวตัวคืนต้นสังกัด เป็นความผิดร้ายแรง แต่พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบมา รับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทำงานให้แก่บริษัทอื่นและรับตามหนี้บริษัทในเครือให้แก่เจ้าหนี้ภายนอกหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนจากลูกค้า คงรับฟังได้แต่เพียงว่า โจทก์ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นรับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ย. เพื่อซื้อสินค้าเท่านั้น การกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง อันจะเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) แต่การกระทำของโจทก์ที่ให้นาย ศ. ใช้เครื่องโทรสารของบริษัท อ. ที่โจทก์ทำงายอยู่ทั้งเป็นผู้รับและส่งโทรสารแทนนาย ศ. ทั้งมีพฤติกรรมที่ทำให้บริษัท อ. ไม่ไว้วางใจที่จะให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีอีกต่อไปและส่งตัวคืนจำเลยนั้น ถือเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก

๔๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๓๗/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง โจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เป็นผู้บริหารสูงสุด ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังเช่นพนักงานตำแหน่งอื่น นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับบริษัท ไม่มีลักษณะเป็นลูกจ้างกับนายจ้างต่อกันตามสัญญาจ้างแรงงาน

คดีนี้โจทก์ว่า โจทก์จำเลยที่ ๑ ว่าจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ต่อมาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๒ พนักงานตรวจแรงงานขอให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่นๆ แต่จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามคำร้อง โจทก์ไม่เห็นด้วย จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ให้การว่าโจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นจึงไม่มีฐานะเป็นลูกจ้าง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของจำเลยที่ ๑ ในการทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ โจทก์มีฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ และเป็นผู้บริหารสูงสุดของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ดังเช่นพนักงานตำแหน่งอื่น โดยโจทก์เป็นผู้ออกประกาศข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของจำเลยที่ ๑ ให้พนักงานของจำเลยที่ ๑ ถือเป็นแนวปฏิบัติทั้งยังเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับดังกล่าวเสียเองเช่นนี้ จึงมิใช่เป็นกรณีที่โจทก์อยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ดังที่โจทก์อ้าง แม้การตัดสินใจดำเนินการที่สำคัญบางประการ โจทก์ยังจำเป็นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการอื่นด้วยก็เป็นนโยบายของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของจำเลยที่ ๑ เพื่อให้ช่วยกลั่นกรองป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่เงินลงทุนของตนเท่านั้น หาใช่คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ใช้อำนาจบังคับบัญชาเหนือโจทก์และกลับเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารสูงสุดของจำเลยที่ ๑ แทนโจทก์ไม่ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ด้วยว่า โจทก์ประสงค์จะทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ เพื่อได้รับค่าจ้างตั้งแต่ต้น ไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงความประสงค์ดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่า การพิจารณาว่าโจทก์จะมีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ ๑ มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์หรือโจทก์เป็นผู้บริหารจำเลยที่ ๑ เป็นสำคัญ หาใช่พิจารณาตามความประสงค์ของโจทก์แต่เพียงประการเดียวไม่ ที่ศาลแรงงานวินิจฉัยว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ไม่มีลักษณะเป็นลูกจ้างกับนายจ้างต่อกันตามสัญญาจ้างแรงงาน ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๒ พิพากษายืน

๔๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๘๖/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง พยานหลักฐานในชั้นสอบข้อเท็จจริงของพนักงานตรวจแรงงานมีเพียงปากคำของพนักงาน และเอกสารของนายจ้างที่บันทึกถ้อยคำของลูกจ้างอื่นที่ลักลอบเล่นการพนัน จึงเป็นเพียง

คำบอกเล่ามีน้ำหนักให้เชื่อถือน้อย ไม่อาจระบุได้ว่าลูกจ้างลักลอบเล่นการพนันหรือไม่ ศาลแรงงานจึงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยที่ ๑ และนายจ้างเป็นจำเลยที่ ๒ เนื่องจากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่วินิจฉัยว่าโจทก์เล่นพนันเป็นเจ้ามือไฮโล นายจ้างจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ซึ่งโจทก์มิได้กระทำผิดตามที่นายจ้างกล่าวอ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานในชั้นสอบข้อเท็จจริงของจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงานมีน้ำหนักน่าเชื่อถือน้อย ไม่อาจระบุได้ว่าโจทก์ลักลอบเล่นการพนันหรือไม่ จึงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน และให้จำเลยที่ ๒ นายจ้าง ชำระค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ประเด็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ที่อุทธรณ์ว่าคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ มิได้กล่าวข้อเท็จจริงที่ฟังโดยสรุปพร้อมด้วยเหตุผล จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมลูกจ้างที่ลักลอบเล่นการพนันจำนวน ๑๒ คน ในสำนวนการสอบสวนของจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงาน โจทก์มิได้ถูกจับกุมดำเนินคดีด้วย พนักงานตรวจแรงงานได้ข้อเท็จจริงเพียงปากคำของนาย ค. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ของจำเลยที่ ๒ และเอกสารของนายจ้างที่บันทึกถ้อยคำของลูกจ้างที่ลักลอบเล่นการพนัน จึงเป็นเพียงคำบอกเล่ามีน้ำหนักให้เชื่อถือน้อย ประกอบกับลูกจ้างเหล่านั้นถูกเรียกให้ถ้อยคำหลังเกิดเหตุเพียง ๓ วัน อาจจะอยู่ในสภาวะของความกลัวที่จะถูกนายจ้างลงโทษทางวินัย หลักฐานไม่อาจระบุว่าโจทก์ลักลอบเล่นการพนันหรือไม่ **การเลิกจ้างจึงยังมีข้อเคลือบแคลง** คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานยังไม่ชอบ เมื่อพิเคราะห์คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ แล้ว แม้จะย่นย่อและรวบรัดไปบ้าง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติ สาระสำคัญครบถ้วนพร้อมด้วยเหตุผล จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องดอกเบี้ยค่าชดเชยโจทก์ฟ้องขอให้บังคับนายจ้างจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยมิได้อ้างถึงเหตุสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒

๕๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๙๒/๒๕๕๙

เรื่อง การรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไป จึงตกเป็นโมฆะ , นายจ้างต้องระบุเหตุเลิกจ้างในขณะเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบ เมื่อนายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบ เพียงแต่อ้างเหตุเลิกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานทราบเท่านั้น นายจ้างจึงไม่อาจยกข้อต่อสู้ขึ้นอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๕,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าล่วงเวลา ต่อมาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอ้างว่าโจทก์บกพร่องต่อหน้าที่และขัดคำสั่งซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำงานในวันหยุด ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ค่าจ้างเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ตามที่โจทก์อ้าง ตารางค่าล่วงเวลาโจทก์ทำขึ้นมาเองโดยไม่ถูกต้อง โจทก์ขาดงานและทุจริตต่อหน้าที่ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย บัญญัติว่า “การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้” ซึ่งหมายถึงนายจ้างต้องระบุเหตุเลิกจ้างในหนังสือเลิกจ้างกรณีหนึ่ง หรือแจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบขณะเลิกจ้างอีกกรณีหนึ่ง ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการเลิกจ้างครั้งนี้มีหนังสือเลิกจ้างและจำเลยเพียงอ้างเหตุเลิกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานทราบเท่านั้น มิได้แจ้งให้โจทก์ทราบ จำเลยจึงไม่อาจยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นอ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหาได้ไม่

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าสามารถกำหนดค่าจ้างรวมค่าล่วงเวลาได้ไม่ขัดต่อกฎหมายนั้น เห็นว่าค่าล่วงเวลาจะต้องคำนวณจากค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ เมื่อไม่ได้ระบุค่าจ้างในเวลาทำงานปกติไว้ย่อมทำให้คำนวณค่าล่วงเวลาไม่ได้ การรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างจึงเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยนายจ้างไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป และโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นที่นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาอีกด้วย จึงมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามโดยชัดแจ้งขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๐

๕๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๙๕/๒๕๕๙

เรื่อง เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

การที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๗ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ นั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

ไม่ช้ากว่า ๘ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเกิดมูลแห่งข้ออ้างนั้น เมื่อปรากฏว่าวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันกำหนดประเด็นข้อพิพาทโจทก์และทนายโจทก์มาศาลและวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันอ่านคำพิพากษาโจทก์มาศาลซึ่งตามพฤติการณ์ หากมีการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบโจทก์ย่อมทราบตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์เพิ่งทราบความจริงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และโจทก์ยื่นคำร้องในวันเดียวกันจึงไม่ล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้ ๘ วันนับแต่ได้ทราบความจริงนั้น ฟังไม่ขึ้น ดังนี้ เมื่อโจทก์มายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยตรงเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ กับยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานภาค ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาต่างๆ ของศาลแรงงานภาค ๒ ที่โจทก์อ้างว่าผิดระเบียบ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นพิพาทและมีคำพิพากษาเกิน ๘ วัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒

๕๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๐๙/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ลูกจ้างไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินโดยตรง นายจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยที่ ๑ และฟ้องลูกจ้างเป็นจำเลยที่ ๒,๓,๔ เพื่อเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่**มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างและคืนเงินประกันแก่จำเลยที่ ๒- ๔ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง** ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๒ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคล มีนาง ผ. เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๓ ตำแหน่งผู้จัดการจัดเลี้ยง มีนาง บ. เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๔ ตำแหน่งพนักงานขาย มีนาย ม. เป็นผู้ค้ำประกัน นอกจากค้ำประกันด้วยบุคคลแล้ว โจทก์ยังเรียกเก็บเงินประกันของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๔ อีกคนละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยที่ ๓ วางเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๓ **ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน** จำเลยที่ ๒ และ ๓ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างโดยตรง **โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกัน**ความเสียหายในการทำงานจากจำเลยที่ ๒ , ที่ ๓ และ ที่ ๔ **คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบแล้ว** พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีสิทธิเรียกหรือรับหลักการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากจำเลยที่ ๒ – ๔ เพราะจำเลยที่ ๒ – ๔ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์

๕๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๙๑ – ๘๑๙๓/๒๕๕๙ (โรงเรียนกวดวิชา)

เรื่อง นายจ้างจัดทีมบุคลากรฝึกอบรมถ่ายทอดลิขสิทธิ์หลักสูตรและตำราเรียน เทคนิคการจำให้แก่ลูกจ้างตำแหน่งครู โดยตกลงว่าหากลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ก่อนกำหนดเวลา ๓ ปี ยอมชดใช้ค่าเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นการตกลงที่ไม่เป็นการเกินสมควรหรือเอาเปรียบกัน จึงไม่เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สำหรับค่าเสียหายหากสูงเกินส่วน ศาลแรงงานมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมได้

คดีนี้โจทก์ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนประเภทโรงเรียนกวดวิชา ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างว่า โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรวิชาจินตคณิตคิดเลขเร็วและหนังสือตำราเรียน เมื่อวันที่ ๔ , วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยทั้งสาม ในตำแหน่งครูผู้สอนหลักสูตรคณิตคิดเร็วและคณิตพิชิตโจทย์ปัญหา ระยะเวลาทดลองงาน ๓ เดือน ค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท หลังผ่านทดลองงานแล้ว โจทก์รับจำเลยทั้งสามเป็นพนักงานประจำมีกำหนดเวลา ๓ ปี โดยหากจำเลยทั้งสามละทิ้งหน้าที่ก่อนกำหนดหรือก่อให้เกิดความเสียหายจำเลยทั้งสามยอมชดใช้ค่าเสียหายคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยทั้งสามผิดสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอบังคับให้จำเลยทั้งสามชำระเงินคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามให้การว่าเป็นสัญญาที่เอาเปรียบคู่สัญญาถือเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระหว่างการทดลองงานโจทก์จัดทีมบุคลากรฝึกอบรมถ่ายทอดลิขสิทธิ์หลักสูตรและตำราเรียน เทคนิคการจำและวิธีการแก่จำเลย หลังจากจำเลยผ่านทดลองงานแล้วโจทก์ตกลงรับเป็นพนักงานประจำมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งเป็นการตกลงเพื่อป้องกันความเสียหายจากการละทิ้งหน้าที่ของจำเลยทั้งสามก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างงาน เมื่อจำเลยทั้งสามหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ , วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยไม่แจ้งและไม่กลับมาทำงานอีก จึงเป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการเกินสมควรหรือเอาเปรียบกันในการทำสัญญาอันจะเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สำหรับค่าเสียหายจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นข้อตกลงยอมชำระค่าเสียหายไว้เป็นการล่วงหน้ามีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน จึงพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินแก่โจทก์คนละ ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ไม่ได้นำพยานบุคคลและเอกสารมาสนับสนุนว่าสัญญาจ้างงานชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามที่ว่า สัญญาไม่เป็นไปตามแบบตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงเป็นโมฆะและเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างร้ายแรง เป็นอุทธรณ์ข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๙ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่ง

มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม

๕๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๕๑/๒๕๕๙

เรื่อง การปลอมลายมือชื่อที่ไม่เห็นประจักษ์เป็นการยากที่จะชี้ว่าลูกจ้างประมาทเลินเล่อหรือไม่ ดังนั้น การพิจารณาว่าผู้ใดประมาทเลินเล่อจะพิจารณาแต่เพียงการตรวจสอบลายมือชื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ชอบที่จะพิจารณาพฤติการณ์ทั้งหมดโดยรวมประกอบด้วย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกรวม ๔ คน เป็นลูกจ้างโจทก์ มีหน้าที่ดำเนินงานกิจการธนาคาร มีอำนาจตรวจสอบอนุมัติในการอนุมัติการใช้เงินตามเช็คที่ลูกค้ามายื่นให้ชำระเงินตามเช็ค สืบเนื่องจากนางสาว ว. พนักงานการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบล พ. ปลอมเช็ครวม ๑๙ ฉบับ เป็นเงินรวม ๕,๕๒๐,๕๐๕.๕๖ บาท โดยจำเลยทั้งสี่ได้อนุมัติจ่ายเงินไป โจทก์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าจำเลยกับพวกต้องรับผิดอัตราร้อยละ ๒๕ ของความเสียหาย แต่กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางเห็นว่าจำเลยทั้งสี่เป็นผู้มีวิชาชีพต้องมีความละเอียดรอบคอบตรวจสอบลายมือชื่อเห็นควรรับผิดเต็มจำนวนที่อนุมัติในการใช้เงินตามเช็ค โจทก์เห็นชอบตาม จึงขอบังคับให้จำเลยทั้งสี่ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสี่ให้การว่ามิได้กระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคำสั่งของโจทก์ทุกประการ และมีข้อที่ชี้ให้เห็นว่าจำเลยทั้งสี่ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ในการระวังรักษาผลประโยชน์ของโจทก์เมื่อเห็นความผิดปกติของเช็คก็โทรศัพท์ติดต่อนาย ธ. นายกเทศมนตรีตำบล พ. ก่อนก็ได้รับการยืนยันว่ามีการแก้ไขตัวเลขในเช็คจริง เมื่อมั่นใจแล้วจึงอนุมัติการจ่ายเงินตามเช็ค แม้เรื่องนี้จะมีการดำเนินคดีอาญาแก่นางสาว ว. แต่นางสาว ว. ก็ให้การรับสารภาพจึงไม่มีข้อเท็จจริงในคดีอาญามารับฟังประกอบ ซึ่งการปลอมลายมือชื่อที่ไม่เห็นประจักษ์เป็นการยากที่จะชี้ว่าจำเลยทั้งสี่ประมาทเลินเล่อหรือไม่ และปรากฏว่านางสาว ว. ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนำเช็คมาเบิกเงินจากโจทก์เองทุกครั้ง ทำให้จำเลยทั้งสี่เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นเช็คถูกต้องแท้จริง การพิจารณาว่าผู้ใดประมาทเลินเล่อจะพิจารณาแต่เพียงการตรวจสอบลายมือชื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ชอบที่จะพิจารณาพฤติการณ์ทั้งหมดโดยรวม เมื่อจำเลยทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนคำสั่งของโจทก์โดยชอบแล้วจึงไม่ต้องรับผิด พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๕๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๑๕ – ๘๓๑๖/๒๕๕๙ (คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง คำสั่งเลิกจ้างที่ระบุว่า “โดยพนักงานไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีก” แม้ลูกจ้างจะลงลายมือชื่อด้านล่างแต่ก็ไม่มีข้อความระบุว่าตกลงยินยอมรับเงื่อนไขหรือตกลงสละสิทธิไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีก ลูกจ้างจึงใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ทั้ง ๒ คำสั่ง กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีคำสั่งให้โจทก์รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหาย โจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลเพิกถอน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างกับพวก ๒๑ คน ก่อนเลิกจ้างผู้กล่าวหากับพวกยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างแต่ตกลงกันไม่ได้ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผู้กล่าวหากับพวกใช้สิทธินัดหยุดงาน จนกระทั่งวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตกลงกันได้และจัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โจทก์รับผู้กล่าวหาเข้าทำงานวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่ไม่นานก็มีการเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กล่าวหาจำนวน ๑๘ คน อันเป็นการเลิกจ้างหลังจากที่มีการนัดหยุดงานแล้วมีการทำบันทึกข้อตกลงเพียงไม่กี่วัน แสดงว่าการเลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้ง ๑๘ คน มาจากสาเหตุที่ผู้กล่าวหาร่วมชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องเช่นเดียวกับผู้กล่าวหาอีก ๓ คน จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และการที่จำเลยทั้ง ๑๔ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเสียหายโดยพิจารณาจากอายุการทำงานและค่าจ้าง คือหากทำงานไม่เกิน ๑ ปี ให้ค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๖๐ วัน หากเกิน ๑ ปี เพิ่มค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายปีละ ๓๐ วัน เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายตามสมควรซึ่งอาจคำนึงถึงระยะเวลาในการทำงานของลูกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง ความเดือดร้อน หรืออายุของลูกจ้างประกอบการพิจารณา ไม่ใช่อาศัยความรู้สึกของแต่ละบุคคลหรือไม่มีหลักเกณฑ์ คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นอุทธรณ์โจทก์ว่า คำสั่งเลิกจ้างระบุว่า “โดยพนักงานไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีก” เห็นว่าเมื่อพิจารณาคำสั่งเลิกจ้างและขั้นตอนปฏิบัติก่อนพ้นสภาพความเป็นพนักงานมีข้อความว่า “บริษัทฯ จึงแจ้งให้ท่านพ้นสภาพจากความเป็นพนักงานของบริษัทฯ...และบริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับท่านอย่างครบถ้วน...” ข้อ ๕ ระบุว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินดังกล่าวและพนักงานได้รับเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันนี้ โดยพนักงานไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีก จึงแจ้งมาเพื่อทราบ โดยมีผู้บริหารโจทก์ลงลายมือชื่อไว้ เห็นได้ว่า ข้อความตามคำสั่งเลิกจ้างจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งบอกเลิกจ้างผู้กล่าวหาและแจ้งให้ทราบว่าโจทก์จะจ่ายเงินประเภทใดให้บ้าง และแม้ผู้กล่าวหาจะลงลายมือชื่อด้านล่างแต่ก็ไม่มีข้อความระบุว่าผู้กล่าวหาดังกล่าวตกลงยินยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลิกจ้างหรือตกลงสละสิทธิไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีก

ดังนั้นคำสั่งเลิกจ้างที่ระบุว่า “โดยพนักงานไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีก” จึงไม่มีสภาพเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับผู้กล่าวหา ผู้กล่าวหาจึงใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมได้ พิพากษายืน

๕๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๒/๒๕๕๙

เรื่อง แม้ขณะนั้นทำหนังสือสละสิทธิเรียกร้องยังคงเป็นลูกจ้างอยู่ก็ตาม แต่ขณะทำหนังสือดังกล่าวลูกจ้างก็ทราบแล้วว่าได้ถูกเลิกจ้าง ย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลยแต่อย่างใด หนังสือสละสิทธิเรียกร้องย่อมผูกพันลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอีก

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายรักษาการหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เงินสมทบส่วนของนายจ้างจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะได้สละสิทธิดังกล่าวไว้ในหนังสือเลิกจ้างแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารราแล้วเห็นว่า ในหนังสือเลิกจ้างมีข้อความว่า *“ข้าพเจ้าฯ รับทราบและขอสละสิทธิฯ ในการดำเนินการฟ้องร้องหรือเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดอันพึงมีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป ” และโจทก์ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้อีกว่า “ ข้าฯ ตกลงด้วยความสมัครใจว่าบริษัทไม่มีความผูกพันหรือหนี้อื่นใดที่จะต้องจ่ายให้แก่ข้าฯ อีกแล้วในเรื่องการจ้าง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และตกลงสละสิทธิที่ข้าฯ มีอยู่ในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในการเรียกร้องเงินจากบริษัท ข้าฯ ยอมรับและยืนยันว่าบริษัทไม่มีหนี้อื่นใดที่จะต้องชำระให้แก่ข้าพเจ้าจากเหตุที่ข้าฯ เคยเป็นนักงานของบริษัทฯ”* ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความไม่เป็นโมฆะ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามหนังสือเลิกจ้าง มีข้อความเป็นเรื่องพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างนับแต่วันที่ -๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ และบันทึกของโจทก์เป็นการรับเงินจากจำเลยสำหรับค่าจ้างและค่าเสียหายและเงินอื่นทั้งปวงที่ถึงกำหนดต้องจ่ายหรือที่จำเลยตกลงจ่ายเมื่อถูกเลิกจ้างเป็นเงิน ๑๔๕,๙๔๘ บาท โดยโจทก์ยืนยันตามหนังสือทั้งสองฉบับว่าตกลงสละสิทธิที่มีอยู่และจะเกิดขึ้น แม้ขณะนั้นโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างของจำเลยอยู่ก็ตาม แต่ขณะทำหนังสือดังกล่าวโจทก์ก็ทราบแล้วว่าได้ถูกเลิกจ้าง ย่อมมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลยแต่อย่างใด เพราะจำเลยไม่มีฐานะเป็นนายจ้างแล้ว หนังสือที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ย่อมผูกพันโจทก์ การทำหนังสือย่อมไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๕๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๐๙/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างมีโรงงานผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ชลบุรี โดยต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนจากโรงงานซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี แต่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว <u>เกิดอุทกภัยน้ำท่วมจนไม่สามารถประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนส่งนายจ้างได้</u> นายจ้างจึงต้องหยุดกิจการชั่วคราวบางส่วนเฉพาะลูกจ้างในแผนกผลิต ถือได้ว่าเป็นกรณี<u>มีความจำเป็น</u>ตามมาตรา ๗๕

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๖๖/ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ กรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย มีคำสั่งให้โจทก์ค่าจ้างส่วนที่ขาดร้อยละ ๒๕ ให้แก่ลูกจ้างเนื่องจากหยุดงานไม่ชอบด้วยมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนจากโรงงานซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี <u>ปรากฏว่านิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดอุทกภัยน้ำท่วมจนไม่สามารถประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนส่งโจทก์ได้</u> อุทกภัยน้ำท่วมเป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้นการส่งชิ้นส่วนให้โจทก์จึงเป็นการสุดวิสัยเช่นกัน โจทก์จึงต้องหยุดกิจการชั่วคราว กล่าวคือ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โจทก์ประกาศหยุดการผลิตระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยแจ้งพนักงานตรวจแรงงานวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อมาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โจทก์ประกาศขยายระยะเวลาหยุดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยแจ้งพนักงานตรวจแรงงานทราบวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โจทก์ได้ประกาศขยายการหยุดการผลิตชั่วคราวเพิ่มวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยแจ้งพนักงานตรวจแรงงานวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โจทก์จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้าง เห็นได้ว่าโจทก์ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวดังกล่าวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โจทก์จึงไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้าให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบก่อนหยุดไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ตามมาตรา ๗๕ การที่โจทก์ให้พนักงานประกอบเครื่องเสียงหยุดกิจการชั่วคราวถือว่าโจทก์ได้ใช้วิถีทางน้อยที่สุดเพื่อรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพและชื่อเสียงทางการค้าของโจทก์ คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานย่อมไม่ชอบ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิได้บัญญัติไว้ว่าเหตุสุดวิสัยที่เป็นเหตุให้นายจ้างต้องหยุดกิจการนั้นจักต้องรุนแรงถึงขนาดให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นแต่อย่างใด โดยเพียงแต่บัญญัติไว้ว่าหากมีความจำเป็นโดยเหตุสำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกตินั้น นายจ้างก็อาจหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้ สำหรับคดีนี้เมื่อปรากฏว่าโจทก์ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวกับลูกจ้างบางส่วนเฉพาะในแผนกผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ <u>โดยมูลเหตุสืบเนื่องมาจากโรงงานผู้ผลิต</u>

ชิ้นส่วนที่โจทก์ต้องสั่งซื้อเพื่อนำมาประกอบกิจการผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ไม่สามารถประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนส่งโจทก์ได้ ซึ่งเหตุดังกล่าวนั้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในกิจการโจทก์ การที่โจทก์หยุดกิจการผลิตบางส่วนชั่วคราวย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีมีความจำเป็นตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว พิพากษายืน

๕๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๙๒/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชายักยอกเงินไป โดยลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ชดใช้เงิน ยินยอมหักค่าจ้างกับเงินหรือผลประโยชน์หลังพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง นายจ้างจึงมีสิทธิหักค่าจ้างและเงินบำเหน็จจากลูกจ้างได้

คดีนี้โจทก์ ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ต่อมาพนักงานของจำเลยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ยักยอกเงินของจำเลยไป จำเลยให้โจทก์ทำหนังสือรับสภาพหนี้และหักค่าจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท และเมื่อโจทก์ออกจากงานจำเลยหักเงินบำเหน็จหรือเงินสงเคราะห์ของโจทก์หักชดใช้ค่าเสียหายอีก ๙๕,๕๓๙.๗๗ บาท โดยไม่มีสิทธิ ขอบังคับให้จำเลยชำระเงิน ๑๕๓,๕๓๙.๗๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๔ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการเขตขายสาขาขอนแก่น จำเลยมีประกาศกำหนดให้ผู้ทำงานในตำแหน่งเช่นโจทก์ต้องรับผิดชอบร้อยละ ๗๐ หากพนักงานขายยักยอก นาย ส. ผู้ใต้บังคับบัญชาโจทก์ได้เก็บเงินค่าสินค้าเชื่อจากร้านค้าแล้วทุจริตเบียดบังยักยอกเงินไปจำนวน ๑๙๑,๙๒๕ บาท โจทก์ทำหนังสือรับสภาพหนี้ชดใช้เงินแก่จำเลย ๑๖๑,๖๘๕ บาท โดยยอมหักค่าจ้างบางส่วนกับเงินหรือผลประโยชน์หลังพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยจำเลยเริ่มหักค่าจ้างเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๕๘ เดือน ต่อมาโจทก์ลาออก วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำเลยหักเงินบำเหน็จและเงินสงเคราะห์ชดใช้เงินจนครบและจ่ายส่วนที่เหลือแก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๔ วินิจฉัยว่าโจทก์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้จำเลยเสียหาย จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินตามฟ้องจึงชอบแล้ว ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าหนังสือยินยอมชดใช้หนี้เป็นสัญญาที่เอาเปรียบลูกจ้างเกินสมควรนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๔ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๕๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๐๑/๒๕๕๙

เรื่อง การฟ้องขอให้ลูกจ้างรับผิดในมูลละเมิดและมูลสัญญาจ้างแรงงาน สิทธิเรียกร้องนี้กฎหมายมิได้บัญญัติอายุความไว้เป็นการเฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐

คดีนี้นอกจากโจทก์จะฟ้องจำเลยทั้งสองโดยอ้างว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์แล้ว ยังได้บรรยายฟ้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และระบุถึงการปฏิบัติงานของจำเลยว่าเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน คำฟ้องจึงเป็นการฟ้องขอให้จำเลยรับผิดในมูลละเมิดและมูลสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างนี้กฎหมายมิได้บัญญัติอายุความไว้เป็นการเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ โดยอายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ เมื่อคดีนี้โจทก์อ้างว่าประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ จำเลยเสนอขออนุมัติรับโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ อายุความจึงเริ่มนับแต่นั้นเป็นต้นไป หาใช่นับแต่วันที่กรรมการผู้จัดการโจทก์ทราบผลการสอบสวนความรับผิดทางแพ่งเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเกิน ๑๐ ปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

๖๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๗๕/๒๕๕๙

เรื่อง อายุความในเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ โดยการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ลูกจ้างกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานต้องถือวันที่ลูกจ้างกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานเป็นวันเริ่มนับอายุความ มิใช่นับแต่วันที่นายจ้างทราบถึงการกระทำผิด

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่าจำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นลูกจ้างโดยระบุข้อหาหรือฐานความผิดว่าผิดสัญญาจ้างเรียกค่าเสียหาย โจทก์บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยและระบุถึงการปฏิบัติงานของจำเลยทั้งห้าว่าจำเลยทั้งห้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่จำเลยทั้งห้ากระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเป็นเหตุให้ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนั้น คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการฟ้องขอให้จำเลยทั้งห้ารับผิดทั้งในมูลผิดสัญญาจ้างแรงงานในมูลละเมิด ซึ่งอายุความในเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ โดยการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ลูกจ้างกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานต้องถือวันที่ลูกจ้างกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานเป็นวันเริ่มนับอายุความเพราะนายจ้างย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกจ้างใช้ค่าเสียหายได้นับแต่วันดังกล่าว มิใช่นับแต่วันที่นายจ้างทราบถึงการกระทำผิด วันที่ลูกจ้างกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นวันที่นายจ้างอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ ส่วนนายจ้างจะทราบถึง

การกระทำผิดของลูกจ้างได้เมื่อใดนั้น เป็นปัญหาในการบริหารจัดการและการตรวจสอบของนายจ้าง มิใช่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ที่จะถือว่าเป็นวันเริ่มนับอายุความดังที่โจทก์อุทธรณ์ เมื่อนับแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ที่จำเลยที่ ๕ อนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าแต่ละรายอันเป็นวันที่จำเลยที่ ๕ กระทำละเมิดและกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานถึงวันที่ฟ้องวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิน ๑๐ ปี ฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ ๕ จึงขาดอายุความ

๖๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๗๖/๒๕๕๙

เรื่อง สัญญาจำกัดสิทธิ ๒๔ เดือน นอกจากจะเป็นการประกันความสุจริตของลูกจ้างแล้ว ยังเป็นสิทธิของนายจ้างที่จะปกป้องสงวนรักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ ไม่เป็นโมฆะ แต่กำหนดระยะเวลาห้ามลูกจ้างต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมาย ศาลแรงงานลดระยะเวลาห้ามเหลือ ๓ เดือน อันมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า จำเลยทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสังกัดแผนกรับสินค้า ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ โจทก์และจำเลยทำสัญญาแนบท้ายสัญญาจ้างโดยที่โจทก์ส่งจำเลยเข้าฝึกอบรมจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่ง ตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจหรือเข้าทำงานในบริษัทคู่แข่งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนในขณะทำงานหรือหลังพ้นสภาพลูกจ้างไปแล้วมีกำหนด ๒๔ เดือน หากผิดสัญญาจำเลยยอมจ่ายค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐ บาท หรือ ๓ เท่าของเงินเดือน และโจทก์มีสิทธิเรียกร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจำเลยระงับหรือละเว้นการกระทำใดๆ ของจำเลย อันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และหากโจทก์ได้รับความเสียหายมากกว่าที่ตกลงกันไว้ โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้อีก ต่อมาจำเลยออกจากกงานแล้วเข้าทำงานกับบริษัท ซ. ซึ่งประกอบกิจการแข่งขันกับโจทก์ เป็นการผิดสัญญาจำเลยให้การว่าสัญญาจ้างขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นโมฆะ ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า <u>ระยะเวลาที่จำเลยเข้าทำงานกับโจทก์เพียง ๑ ปี ๑๐ เดือนเศษ ความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจรับสินค้าที่ได้จากการทำงานกับโจทก์มีน้อยกว่าที่จำเลยมีมาก่อน กำหนดห้าม ๒๔ เดือนทำให้จำเลยต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้จึงกำหนดห้ามให้ภายในเวลา ๓ เดือน</u> พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๙,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้มอบรหัสผ่านที่จำเลยสามารถเปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้าของโจทก์อันเป็นข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจการค้าที่ต้องอาศัยการแข่งขัน การตกลงห้ามจำเลยดังกล่าว นอกจากจะเป็นการประกันความสุจริตของจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างแล้ว ยังเป็นสิทธิของโจทก์ที่จะปกป้องสงวนรักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง และแม้จะเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่โจทก์กำหนดไว้อยู่แล้ว แต่ก็หาได้จำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยสิ้นเชิงหรือทำให้จำเลยต้องรับภาระเกินกว่าที่

คาดหมายอันจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อตกลงในสัญญาจึงไม่ตกเป็นโมฆะ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ให้ลดระยะเวลาลงเหลือ ๓ เดือน อันมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีแล้ว จึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่าข้อตกลงขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ อีก เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

๖๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๗๘/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง แม้ศาลแรงงานกลางเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ แต่การที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าผู้กล่าวหาไม่อาจร่วมงานกับนายจ้างต่อไปได้ จึงกำหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายแทน ย่อมเป็นการใช้อำนาจของศาลแรงงานในการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมได้ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๕๘๒-๕๙๒/๒๕๕๒ กรณีที่วินิจฉัยว่าการที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวกับพวกรวม ๑๑ คน เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงมีคำสั่งให้โจทก์รับผู้กล่าวหากับพวกเข้าทำงานพร้อมจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับ โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ถูกกล่าวหายังไม่สถานภาพการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเนื่องจากมิได้ชำระค่าสมัครและมิได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกจากคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ศาลแรงงานพิพากษาให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้กล่าวหากับพวก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

จำเลย(คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์) อุทธรณ์ว่าคำพิพากษาศาลแรงงานที่ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้กล่าวหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่คำนึงถึงสิทธิในการรวมตัวเป็นสมาชิกและดำเนินกิจกรรทของสหภาพแรงงาน ศาลฎีกาเห็นว่า การใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๔๑ รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหรือกระทำการใดๆ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑ ถึงมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นที่สุด โจทก์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาอาจฟ้องศาลให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ และหากคณะกรรมการใช้อำนาจไม่เหมาะสมประการใดศาลย่อมมีอำนาจที่จะแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมได้ แม้คดีนี้ศาลแรงงานกลางเห็นว่าโจทก์เลิกจ้างเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ แต่ปรากฏตามรายงานกระบวนพิจารณาว่าผู้กล่าวหาต้องการเพียงเงินช่วยเหลือจากโจทก์ ไม่ติดใจกลับเข้าทำงาน การที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าผู้กล่าวหาไม่อาจร่วมงาน

กับโจทก์ต่อไปได้ และกำหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายแทนย่อมเป็นการใช้อำนาจของศาลแรงงานกลางในการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมได้โดยชอบ และไม่ขัดต่อกฎหมาย อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น

ตามรายงานกระบวนพิจารณาระบุว่าเมื่อผู้กล่าวหารวม ๗ คน ได้รับเงินแล้วจะถอนคำร้องกล่าวหาที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์อันเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ระหว่างกันให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันมีผลเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญา เมื่อโจทก์ได้จ่ายเงินแก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๗ คน ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าข้อตกลงแล้ว ข้อเรียกร้องของผู้กล่าวหาตามสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมระงับไป การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๗ คน ในจำนวนที่แตกต่างกับข้อตกลงอย่างมากจึงเป็นคำพิพากษาที่ขัดและซ้ำซ้อนกับข้อตกลง คำพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงไม่ชอบ พิพากษาแก้เป็นว่าโจทก์ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้กล่าวหาทั้ง ๗ คน

๖๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๗๙/๒๕๕๙

เรื่อง คำว่า “พร่ำเพรื่อ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายความว่า *<u>เกินขอบเขต บ่อยๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ</u>* แต่จากสถิติการหยุดงานของลูกจ้าง ลางานและขาดงานประมาณ ๒๒ วัน คิดเฉลี่ยเพียงเดือนละประมาณ ๒ วัน จึงไม่อาจถือได้ว่าลางานเกินขอบเขตหรือบ่อยๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นช่างซ่อมบำรุง ต่อมาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยโจทก์ไม่มีความผิด ทั้งไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์ทำผิดซ้ำคำเตือนเรื่องการหยุดงานพร่ำเพรื่อบ่อยครั้ง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โจทก์ลาป่วย ๒๑ วัน ลากิจ ๘ วัน , เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โจทก์ลาป่วย ๑๖ วัน ลากิจ ๗.๕ วัน , เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โจทก์ลาป่วย ๖ วัน ลากิจ ๑ วัน การหยุดงานหรือไม่มีใช่เรื่องผิดระเบียบวินัย กรณีที่จำเลยออกหนังสือเตือนเพียงว่าโจทก์ขาดงานพร่ำเพรื่อจึงไม่ถือเป็นคำเตือนตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ การที่โจทก์ไม่สนใจคำสั่งของจำเลย จึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การที่โจทก์มีปัญหาสุขภาพจำเลยมีเหตุอันควรเลิกจ้าง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยออกหนังสือเตือนมีใจความว่าโจทก์มีพฤติกรรมการหยุดงานอย่างพร่ำเพรื่อบ่อยครั้งก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน จึงตักเตือนให้โจทก์แก้ไขปรับปรุงตนเอง หากไม่ปรับปรุง จำเลยจะถือเป็นเหตุเลิกจ้าง คำว่า **“พร่ำเพรื่อ”** ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายความว่า **เกินขอบเขต บ่อยๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ** แต่จากสถิติการหยุดงานของโจทก์ตามหนังสือเลิกจ้างนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยออกหนังสือเตือนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่จำเลยมีหนังสือเลิกจ้าง โจทก์ลางานและขาดงานประมาณ ๒๒ วัน คิดเฉลี่ยเพียงเดือนละประมาณ ๒ วัน จึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ลางานเกินขอบเขตหรือบ่อยๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ละเว้นการฝ่าฝืนระเบียบวินัยในการทำงานแต่อย่างใด การกระทำของโจทก์ยังไม่เป็นการทำผิดซ้ำคำเตือนที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พิพากษายืน

๖๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๕๖/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)

เรื่อง แม้นายจ้างย้ายลูกจ้างไปเพียงบางแผนกไปอยู่โรงงานแห่งใหม่อันมิใช่สาขาเดิมที่นายจ้างมีอยู่ก็ตาม แต่นายจ้างได้ปิดแผนกนั้นทั้งหมด ถือเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ กรณีที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างกับพวกรวม ๕๒ คน ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันจะทำให้ลูกจ้างหรือครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการย้ายสถานประกอบกิจการตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่จำต้องย้ายไปทั้งสถานประกอบกิจการ เดิมโจทก์มีสถานประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเพียงแห่งเดียว ต่อมาโจทก์ได้ตั้งโรงงานสาขาอีกแห่งที่จังหวัดชลบุรี และโจทก์มีคำสั่งย้ายพนักงานบางส่วนไปอยู่ที่โรงงานสาขา จำเลยร่วมทั้ง ๕๒ คน จึงบอกเลิกสัญญา แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าสถานประกอบกิจการเดิมยังมีพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรขนาดเล็ก พนักงานซึ่งทำหน้าที่ประกอบชิ้นงาน พนักงานฝ่ายผลิตอุปกรณ์บางส่วนและพนักงานประจำสำนักงานทำงานอยู่ คงย้ายเฉพาะพนักงานฝ่ายฉีดพลาสติกและพนักงานฝ่ายซ่อมแม่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ปิดฝ่ายงานดังกล่าวที่โรงงานเดิมแล้วย้ายพนักงานในฝ่ายงานดังกล่าวทั้งหมดไปทำงานที่โรงงานสาขาใหม่จังหวัดชลบุรี ไม่ใช่สาขาเดิมที่โจทก์มีอยู่แล้ว เป็นสถานที่ใหม่ที่ลูกจ้างไม่ทราบมาก่อน การตัดสินใจไปเปิดสาขาใหม่เป็นการตัดสินใจของนายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว ลูกจ้างไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนั้น การที่โจทก์ย้ายพนักงานทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งจำเลยทั้ง ๕๒ คน ไปอยู่โรงงานสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่อันมิใช่สาขาเดิมที่โจทก์มีอยู่ จึงเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในเรื่องนี้มานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

ประเด็นการย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวหรือไม่ เห็นว่า เป็นข้อเท็จจริงที่ทราบอยู่ทั่วไปว่าจังหวัดปทุมธานีกับชลบุรี ทั้งสองจังหวัดอยู่ห่างกัน การไปทำงานในสถานประกอบกิจการดังกล่าวย่อมต้องทำให้ผู้ที่ไปทำงานต้องมีที่อยู่ใหม่ มีเส้นทางในการเดินทางใหม่ บางครอบครัวต้องหาสถานที่เรียนให้บุตรใหม่ ดังนั้นการย้ายดังกล่าวจึงมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง ปัญหานี้แม้ศาลแรงงานกลางจะมิได้วินิจฉัยมาก็ตาม ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียทีเดียวโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยอีก พิพากษากลับให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน แต่ให้จำเลยร่วมทั้ง ๕๒ คน ได้รับค่าชดเชยพิเศษฯ เท่ากับจำนวนเงินตามที่ระบุในเอกสารหมาย จลร.๑

๖๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๙๐/๒๕๕๙ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง “สัญญาจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด” : ศาลฎีกามีอำนาจเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์กับพวกรวม ๖ คน แต่จำเลยไม่จ่ายและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งขอบังคับให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียก บริษัท ท. เข้ามาเป็นจำเลยร่วม จำเลยให้การว่ามิได้เป็นนายจ้างของโจทก์ แต่เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยร่วม จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมไม่ใช่นายจ้างโจทก์ จำเลยร่วมเพียงให้จำเลยจัดหาคนมาทำความสะอาดซึ่งมิใช่ธุรกิจการค้าของจำเลยร่วม ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าเดิมจำเลยประกอบธุรกิจกับจำเลยร่วมโดยให้เช่ารถยกเท่านั้น บรรดาคนทำความสะอาดหรือแม่บ้านบางคนโดยเฉพาะ ๔ คน ใน ๖ คน ของโจทก์เคยทำงานกับจำเลยร่วม ต่อมาจำเลยรับลูกจ้างคือโจทก์ทั้ง ๖ คนมาเป็นลูกจ้างโดยมีการเงินเดือนให้ จำเลยได้ผลประโยชน์จากจำเลยร่วมเป็นส่วนต่างของค่าจ้าง การดำเนินการระหว่างจำเลยและจำเลยร่วมมีลักษณะของการสั่งซื้อแรงงานลูกจ้างซึ่งเป็นแม่บ้านตามสัญญาจ้างเหมา “แรงงานทำความสะอาด” ก่อนที่โจทก์ทั้ง ๖ คน จะทำสัญญาจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด จำเลยไม่เคยดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการทำความสะอาดมาก่อน จำเลยไม่เคยมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการ จำเลยรับดำเนินการเกี่ยวกับการเหมาแรงงานทำความสะอาดเพราะจำเลยร่วมเสนอส่วนต่างของผลประโยชน์ให้ การดำเนินการของจำเลยร่วมกับจำเลยคงมิได้มีเจตนาในเรื่องจ้างทำของ หากแต่คู่กรณีมีเจตนาจ้างโจทก์ทั้ง ๖ คนร่วมกันรับผิดคนละส่วน โดยจำเลยยอมรับภาระการเป็นนายจ้างส่วนจำเลยร่วมมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างผ่านจำเลยให้ดำเนินการเรื่องนี้แทน ทั้งเพื่อให้หมดภาระตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานอันมีต่อโจทก์ทั้ง ๖ คน จำเลยร่วมยังคงมีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ทั้ง ๖ คน ดังเช่นนายจ้างปกติ ส่วนจำเลยก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าแรงงานต่อคนโดยไม่ต้องลงทุน อันมีพฤติกรรมเป็นนายจ้างร่วมกัน มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยร่วมเชิดจำเลยเป็นตัวแทน อันจะถือว่าจำเลยพ้นความรับผิดไม่ จำเลยและจำเลยร่วมต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ทั้ง ๖ คน พิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมชำระเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำเลยมิได้ใช้สิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนด คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยหามีสิทธิยกประเด็นเรื่องความเป็นนายจ้างลูกจ้างซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานขึ้นยันโจทก์ทั้ง ๖ คนได้ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยร่วมเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้ง ๖ คนหรือไม่ กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๗ (๓) ที่จะเรียกบริษัท ท. เข้ามาเป็นจำเลยร่วม การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกให้จำเลยร่วมเข้ามาในคดีจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกามีอำนาจเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๖๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๖๗/๒๕๕๙

เรื่อง นายจ้างประสบปัญหาขาดทุนและได้ใช้มาตรการในการลดค่าใช้จ่ายภายในบริษัท เพิ่มวันหยุดโดยจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างพร้อมกับลดจำนวนลูกจ้างลงแล้ว เนื่องจากอัตราการผลิตลดลง กรณีถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยโจทก์มิได้กระทำผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ จำเลยขาดทุน แม้ปี ๒๕๕๑ จะมีกำไรอยู่บ้าง แต่เมื่อปลายปี ๒๕๕๑ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จำเลยประสบปัญหาขาดทุนและได้ใช้มาตรการในการลดค่าใช้จ่ายภายในบริษัท เพิ่มวันหยุดโดยจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างพร้อมกับลดจำนวนลูกจ้างลง เนื่องจากอัตราการผลิตลดลง โดยปลดลูกจ้าง ๑๒๔ คน จากจำนวน ๓๕๐ คน แสดงว่าจำเลยขาดทุนในการประกอบกิจการ เพื่อพยุงฐานะของจำเลยให้ดำเนินการต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขจัดการโดยวิธีการเลิกจ้างลูกจ้าง ทั้งประธานสหภาพแรงงานก็เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะยอดการผลิตของจำเลยลดลง พฤติการณ์ของจำเลยไม่ปรากฏว่ามีการกลั่นแกล้งโจทก์ แม้ภายหลังจำเลยจะรับลูกจ้างอีกหลายครั้งก็ได้ความว่าเป็นลูกจ้างฝ่ายผลิต มิใช่ลูกจ้างฝ่ายบริหาร จำเลยขาดทุนมาตลอดหลายปีและหากยังคงดำเนินกิจการผลิตเพียงรีโมทคอนโทรลเท่านั้น จำเลยจะต้องปิดกิจการ จำเลยจึงเพิ่ม

ตลาดรถยนต์ขึ้น ทำให้จำเลยมีกำไร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปลายปี ๒๕๕๑ ยอดการสั่งซื้อของลูกค้าลดลง แต่จำเลยยังมีค่าใช้จ่ายต้องชำระเป็นประจำทุกเดือนคือ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าแรงของลูกจ้างฝ่ายผลิตและผู้บริหาร เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท บาทเศษ จำเลยจึงมีมาตรการลดเวลาทำงานของลูกจ้างเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและลดลูกจ้างตั้งแต่ฝ่ายผลิตจนถึงฝ่ายบริหาร โดยมีมาตรการให้ฝ่ายบริหารลดลูกจ้างและเพิ่มงานให้กับลูกจ้างที่เหลืออยู่ จำเลยลดลูกจ้าง ๑๐๐ กว่าคน รวมถึงกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วย แสดงว่าจำเลยได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ เพื่อมิให้จำเลยต้องปิดกิจการ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกจ้างจำเลยที่เหลืออยู่มีงานทำต่อไป การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นกรณีสมควรแก่พฤติการณ์และสมควรแก่เหตุ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยยังมีกำไนสะสมอยู่ ยังมีการรับลูกจ้างใหม่เข้าทำงานในจำนวนใกล้เคียงกับที่ถูกเลิกจ้างก็ดี อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๖๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๗๐ – ๙๙๗๒/๒๕๕๙

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ประกอบและทดสอบเครื่องบินจำลอง อันเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะของสินค้า การที่ลูกจ้างรับผลิตเครื่องบินจำลองให้แก่บุคคลภายนอกในขณะที่ตนเองยังเป็นลูกจ้าง เป็นการกระทำอันเป็นปรปักษ์ทางการค้ากับนายจ้าง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา ๑๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๓ คน ฟ้องว่าจำเลยประกอบกิจารออกแบบ ผลิต ประกอบ และทดสอบเครื่องบินจำลอง จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม รองผู้จัดการแผนกประกอบเครื่องบิน และผู้จัดการแผนกลามิเนต ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าลักลอบผลิตเครื่องบินไฟเบอร์กลาส ประกอบการค้าแข่ง และหรือนำเทคโนโลยีของจำเลยออกมาประกอบสินค้าส่วนตัวและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากโจทก์กับพวกประกอบการค้าแข่งขันกับจำเลย นำเทคโนโลยีของจำเลยออกมาประกอบสินค้าส่วนตัวและจำหน่ายเครื่องบินเป็นผลให้จำเลยมีผลประกอบกิจการลดลงอย่างมาก ขอคิดค่าเสียหาย ๒๐ ล้าน ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ประกอบและทดสอบเครื่องบินจำลอง และชิ้นส่วนประกอบ อันเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะของสินค้า โจทก์กับพวกทำงานด้านออกแบบผลิตสินค้าให้แก่จำเลยเป็นเวลานานย่อมทราบถึงกิจการของจำเลยเป็นอย่างดี การที่โจทก์กับพวกรับผลิตเครื่องบินจำลองให้แก่บุคคลภายนอกในขณะที่ตนเองยังเป็นลูกจ้าง มีสถานที่ผลิตเป็นหลักแหล่งและเป็นกิจจะลักษณะ จึงเป็นการประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับจำเลยและแข่งขันกับจำเลย แม้สัญญาจ้างงานและข้อบังคับเกี่ยวกับ

การทำงานของจำเลยจะไม่ระบุห้ามโจทก์กับพวกประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับจำเลยหรือแข่งขันกับจำเลยไว้อย่างชัดแจ้ง และเป็นการผลิตเครื่องบินจำลองนอกเวลาทำงาน แต่โจทก์ย่อมรู้สำนึกและคาดหมายถึงผลของการกระทำของตนได้อย่างชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อกิจการหรือรายได้ของจำเลยบ้างไม่มากก็น้อยและทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย การกระทำของโจทก์จึงเป็นปรปักษ์ต่อการค้าของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย นอกจากนี้ยังเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ในส่วนของค่าเสียหายเนื่องจากศาลแรงงานภาค ๒ ยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงว่าการกระทำของโจทก์กับพวกก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยเพียงใด ทั้งการกำหนดจำนวนค่าเสียหายเป็นดุลพินิจอันเป็นข้อเท็จจริง จึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเสียก่อนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์กับพวก โดยให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเฉพาะความเสียหาย

๖๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๗๓/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างมีพฤติกรรมโต้เถียงตบโต๊ะใส่ผู้บังคับบัญชา มาทำงานสาย ดูหนังสือพระและส่องพระในเวลาทำงาน รับประทานขนมในเวลาทำงานใส่รองเท้าแตะในขณะปฏิบัติงานเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการส่วนผลิต ต่อมาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่จ่ายไม่ครบ พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๗,๖๙๔.๓๓ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๘๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของโจทก์แล้วเชื่อว่า โจทก์มีพฤติกรรมโต้เถียงและตบโต๊ะผู้บังคับบัญชาและพูดจาไม่เหมาะสมกับผู้บังคับบัญชา มาทำงานสาย ดูหนังสือพระและส่องพระในเวลาทำงาน รับประทานขนมในเวลาทำงาน ใส่รองเท้าแตะในขณะปฏิบัติงาน ลางานไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทำงานผิดพลาดและใช้เครื่องโทรสารในเรื่องส่วนตัว พฤติกรรมเหล่านี้แม้โจทก์ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยใดๆ แต่ก็เป็นการจงใจขัดคำสั่งนายจ้าง ไม่นำพาต่อคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจิณ ละทิ้งการงาน ถือเป็นการทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติ

หน้าที่ของโจทก์ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ แล้ว จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และกรณีมีเหตุสมควรเพียงพอที่จำเลยจะเลิกจ้างได้โดยไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๖๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๐๓๗/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและกิจการของนายจ้าง การที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งโดยสอบข้อเท็จจริงเพียงแค่กรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ได้เรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์มาให้ข้อเท็จจริง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้โจทก์(บริษัท) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๑๖๖/๒๕๕๓ กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด จำนวน ๕,๖๑๐,๒๑๑ บาท แก่ลูกจ้างกับพวกรวม ๒๒๘ คน โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากโจทก์ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่พนักงานตรวจแรงงานมิได้เชิญเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปสอบข้อเท็จจริง ทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ต่อสู้คดี คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่ชอบ จำเลย พนักงานตรวจแรงงานให้การว่าโจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินแก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่คุ้มครองลูกจ้าง จึงยกเว้นหลักกฎหมายทั่วไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ คำสั่งจึงชอบแล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่าโจทก์ประกอบกิจการผลิตลูกรีดเหล็กหล่อ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ โจทก์ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต่อมาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ นาย ส. ลูกจ้างกับพวกรวม ๒๒๘ คน ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ ระบุว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานทราบว่าโจทก์ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและกิจการของโจทก์และถือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ เมื่อลูกจ้างกับพวกยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยจึงต้องเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาสอบถามข้อเท็จจริง การที่จำเลยไม่เรียกเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์แต่กลับไปเรียกกรรมการผู้จัดการของโจทก์มาเพื่อให้ถ้อยคำแทน จึงไม่ใช่การเรียกผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้าง คำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๗๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๘๘/๒๕๕๙

เรื่อง การที่ศาลแรงงานสั่งรับ “สำเนาหนังสือเตือน” ที่นายจ้างนำส่งศาล โดยเห็นว่าเป็นเอกสารสำคัญแห่งคดีที่จะทำให้ได้ความชัดแจ้ง และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เป็นการสั่งรับและรับฟังพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเคลียร์สินค้า ต่อมาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ท๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กระทำผิดซ้ำคำเตือน ละทิ้งหน้าที่เกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม จำเลยได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว และโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงาน จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ในประเด็นว่าจำเลยนำสืบโดยส่งแต่ **“สำเนาหนังสือตักเตือน”** ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ต่อศาล จึงไม่อาจถือเป็นพยานเอกสารตามกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ สั่งรับเอกสารที่จำเลยส่งศาลและรับฟังสำเนาเอกสารของจำเลยเพราะเห็นว่าเป็นเอกสารสำคัญแห่งคดีที่จะทำให้ได้ความชัดแจ้งในข้อเท็จจริงแห่งคดี และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่ความ เป็นการสั่งรับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติโดยเฉพาะ จึงเป็นการสั่งรับและรับฟังพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๗๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๙๐/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างใช้โทรสารของนายจ้างส่งเอกสารในกิจการ โดยส่งใบวางบิลของห้างซึ่งลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ไปให้บริษัท ด. จำนวน ๑๑ ครั้ง เป็นการเบียดบังทรัพย์และใช้เวลาทำงานของนายจ้างโดยมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าแผนก ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือดละ ๕๓,๔๖๐ บาท วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ใช้เครื่องโทรสารของจำเลยโดยพลการ การกระทำของโจทก์ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ความเสียหายไม่เกิน ๕๐๐ บาท โจทก์ขอชดใช้ค่าเสียหายแต่จำเลยไม่ยอมรับกลับเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า การที่โจทก์ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของจำเลยส่งเอกสารในกิจการส่วนตัวเป็นการกระทำโดยวิสาสะ ยังไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งหัวหน้าแผนก เมื่อได้ความว่าโจทก์ใช้เครื่องโทรสารของจำเลยส่งเอกสารในกิจการส่วนตัว โดยส่งใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ของหจก. ซ. ซึ่งโจทก์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไปให้บริษัท ด. จำนวน ๑๑ ครั้ง โดยฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ซึ่งเป็นการใช้โดยปราศจากสิทธิอันชอบธรรม จึงเป็นการเบียดบังทรัพย์และใช้เวลาทำงานของนายจ้างโดยมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อมุ่งแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำเลยย่อมได้รับความเสียหายแล้ว การกระทำของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เป็นกรณีร้ายแรง เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย

๗๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๒๙/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างขอลาออกให้มีผลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เมื่อถึงวันดังกล่าวนายจ้างลูกจ้างตกลงกันทำงานต่อถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเมื่อถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายจ้างยังให้ลูกจ้างทำงานต่อถึง ๗ มกราคม ๒๕๕๒ แล้วมีหนังสือเลิกจ้าง ตามพฤติการณ์ถือว่าลูกจ้างและนายจ้างตกลงยกเลิกและยินยอมให้ลูกจ้างถอนแสดงเจตนาลาออก ทำให้การลาออกถูกถอนไปแล้ว กรณีจึงเป็นการกระทำที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เป็นการเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการแผนก ต่อมาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยให้การว่าไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์สมัครใจลาออกเองโดยพ้นจากการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ แล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์แสดงความประสงค์ลาออกจากงานเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๑ โดยให้มีผลวันที่ ๓๐

กันยายน ๒๕๕๑ อันเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน และการเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้นนายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติละไม่อาจถอนหรือยกเลิกเจตนานั้นได้ หมายถึงกรณีที่ลูกจ้างแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างเพียงฝ่ายเดียว แล้วลูกจ้างขอถอนหรือยกเลิกเจตนาเลิกสัญญาจ้างเท่านั้น ไม่รวมถึงการตกลง หรือยินยอมพร้อมใจของนายจ้างและลูกจ้างในการถอนหรือยกเลิกการแสดงเจตนาของลูกจ้างที่ขอเลิกสัญญาจ้างด้วย เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยื่นหนังสือลาออกให้มีผลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เมื่อถึงวันดังกล่าว โจทก์และจำเลยตกลงกันทำงานต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเมื่อถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำเลยยังคงให้โจทก์ทำงานต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ ตามพฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ถือได้ว่า โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างและจำเลยผู้เป็นนายจ้างตกลงยกเลิกและยินยอมให้โจทก์ถอนการแสดงเจตนาของโจทก์ อันทำให้การลาออกของโจทก์ถูกถอนไปแล้ว การที่จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๒ เป็นต้นไป จึงเป็นการกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดอันเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย พิพากษายืน

๗๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๓๗ – ๑๐๒๔๐/๒๕๕๙

เรื่อง ในระหว่างปิดงาน ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง

โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างของจำเลยและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ม. เดิมจำเลยกับสหภาพแรงงานทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ ต่อมาสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจำเลยยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ขึ้น จำเลยจึงใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ จกกว่าจะตกลงกันได้โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ เป็นเวลา ๔๑ วัน ต่อมาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้และทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่และจำเลยประกาศเปิดงานตามปกติ โดยปรับค่าจ้างประจำปีให้โจทก์ในอัตราวันละ ๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อตกลงที่ ๑ ข้อ ๒ ระบุว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จำเลยปรับฐานค่าจ้างเพิ่มให้ลูกจ้างทุกคนอีกปีละ ๒ บาทต่อวัน หมายความว่า ตลอดเวลาที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับเมื่อถึงวันที่ ๑ มกราคมของปีถัดไป จำเลยต้องเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้างอีกปีละ ๒ บาทต่อวัน และปรับเข้าเป็นฐานค่าจ้างของลูกจ้างจนกว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

สิ้นผลใช้บังคับ เนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระบุว่าให้มีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนั้นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ จำเลยจึงต้องปรับฐานค่าจ้างให้ลูกจ้างเพิ่มอีกวันละ ๒ บาท ประกอบกับเมื่อสหภาพแรงงานกับจำเลยตกลงกันได้ใหม่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๘ ระบุว่าสภาพการจ้างอื่นใดที่ดีอยู่แล้วและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้คงไว้ตามเดิม ไม่มีการตกลงให้ยกเลิกหรือแก้ไขข้อตกลงฯ ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้อตกลงที่ ๑ ข้อ ๒ ดังนั้น จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้ลูกจ้างอีกปีละ ๒ บาทต่อวัน นับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ อันเป็นการปรับฐานค่าจ้างเพิ่มตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ นั่นเอง

สหภาพแรงงานและจำเลยตกลงกันได้และทำข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งข้อ ๙ ระบุว่ามีอายุนับตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้คงมีอยู่ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นวันสุดท้าย ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ จำเลยจึงปิดงานตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ได้ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลาปิดงาน ๓๙ วัน แม้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ ระบุให้ลูกจ้างทุกคนกลับเข้าทำงานภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่ไม่ได้ระบุข้อยกเว้นให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ลูกจ้างยังไม่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป การที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสี่คนละ ๔๒๖ บาท อันเป็นเงินที่เกิดจากการปรับเพิ่มค่าจ้างประจำปี ๒ บาทต่อวัน ตามข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันฟ้องโดยไม่หักวันที่จำเลยปิดงานตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม เป็นเวลา ๓๙ วัน ออก จึงไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งสี่เพิ่มขึ้นอีกวันละ ๒ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงวันฟ้อง (วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔) แต่ไม่เกินเดือนละ ๖๐ บาท ตามที่โจทก์ทั้งสี่ขอ โดยให้หักวันที่จำเลยปิดงานโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๒ วรรคสาม จำนวน ๓๙ วัน ออกเสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๗๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๔๗/๒๕๕๙

เรื่อง กิจการประปาของเทศบาลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงไม่อยู่ในบังคับเรื่องค่าชดเชย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ จำเลยที่ ๑-๖ เป็นคณะกรรมการประปาหมู่บ้านปะตง จังหวัดจันทบุรี จ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้จัดการ ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๑ – ๖

เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์พิมพ์ข้อความในเฟซบุ๊กจาบจ้วงการทำงานของนายกเทศมนตรี โจทก์เห็นว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (๑๗,๗๐๘ บาท) ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ระหว่างพิจารณาศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกเทศบาลตำบลทรายขาวเข้ามาเป็นคู่ความ จำเลยที่ ๑ -๖ ให้การว่าพวกตนเป็นเพียงบุคคลที่สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านให้ทำหน้าที่บริหารระบบประปา จึงไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว จำเลยร่วมให้การว่าจำเลยร่วมเป็นนิติบุคคล กิจการประปาดังกล่าวเป็นกิจการราชการส่วนท้องถิ่น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยร่วมชำระเงิน ๑๗,๗๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของกิจการประปาหมู่บ้านปะตง โดยมีจำเลยที่ ๑ -๖ เป็นผู้กำกับดูแล กิจการประปาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของเทศบาลทรายขาวจำเลยร่วมอันเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ (๑) บัญญัติว่า พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เมื่อค่าชดเชยที่โจทก์ฟ้องเรียกมานั้นเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายแก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่บัญญัติมิให้ใช้บังคับแก่ราชการส่วนท้องถิ่น โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามฟ้อง

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลปกครองระยองเคยมีคำวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำในการบริหารงานบุคคลอันเป็นความสัมพันธ์ภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นนายจ้างกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้าง คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาศาลปกครอง และอธิบดีศาลแรงงานกลางเคยวินิจฉัยว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงานนั้น เป็นเพียงการวินิจฉัยถึงอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเท่านั้น ส่วนจำเลยร่วมจะต้องร่วมรับผิดจ่ายค่าชดเชยหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง หาได้มีความหมายว่าเมื่อศาลแรงงานภาค ๒ รับฟ้องคดีแล้ว โจทก์จะต้องได้รับค่าชดเชยดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่

การที่โจทก์พิมพ์ข้อความลงในสื่ออินเตอร์เน็ตเฟซบุ๊กว่า “ต่อไปนี้จะไม่ให้เกียรติ ไม่ไว้หน้านายกเทศมนตรีตำบลทรายขาวอีกแล้ว ชนเป็นชน แตกหักกันไปข้าง ขอประกาศสงครามกับนายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว...” ถือเป็นการไม่ให้ความเคารพและไม่อาจทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้อีกต่อไป ดังนั้นการที่โจทก์ถูกเลิกจ้างจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน พิพากษายืน

๗๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๔๒ – ๑๐๔๔๗/๒๕๕๙

เรื่อง แม้นายจ้างได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้คำสั่งซื้อลดน้อยลงก็ตาม แต่ผลประกอบการยังมีกำไรทุกปี มีเพียงแต่ปี ๒๕๕๒ ที่มีผลกำไรลดลงเท่านั้น และแม้นายจ้างจะมี

หลักเกณฑ์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน แต่นายจ้างไม่ได้แจ้งให้ลูกจ้างทุกคนทราบ การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว จึงถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์กับพวกฟ้องว่า จำเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสทุกวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี ต่อมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวก โดยไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย เงินโบนัส พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างเนื่องจากจำเลยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ก่อนเลิกจ้างจำเลยได้ใช้มาตรการและแนวทางในการบรรเทาการเลิกจ้างโดยมิได้เลิกจ้างพนักงาน แต่สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจยังตกต่ำอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ผลการทำงานของโจทก์กับพวกไม่อยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานของจำเลย ศาลแรงงานกลางภาค ๒ เห็นว่า พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามที่ศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยว่าแม้จำเลยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้คำสั่งซื้อลดน้อยลงก็ตาม แต่ผลประกอบการของจำเลยมีกำไรทุกปี มีเพียงแต่ปี ๒๕๕๒ ที่มีผลกำไรลดลงเท่านั้น หลักเกณฑ์ที่ใช้เลิกจ้างโจทก์กับพวกและลูกจ้างอื่น แม้จะดูจากการมาปฏิบัติงาน จำนวนวันลาป่วยและลากิจในปี ๒๕๕๑ รวมกันมากกว่า ๓๐ วัน หรือผลการประเมินอยู่ในเกรดซี ๓ ปีซ้อนจะเลิกจ้างทุกคน และอาศัยหลักเกณฑ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเลยไม่ได้จ้างให้ลูกจ้างทุกคนทราบ การที่จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้องมีสถานภาพการเป็นพนักงานจนถึงวันจ่ายรางวัลประจำปี ส่วนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ หลังจากโจทก์ถูกเลิกจ้างแล้วโจทก์จึงไม่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โจทก์กับพวกถูกเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดจ่ายเงินโบนัส จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส คำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ นั้น จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๗๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๗๒/๒๕๕๙

เรื่อง นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง เป็นการลิดรอนสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างลง จากที่เคยได้รับเงินบำเหน็จและค่าชดเชยแยกต่างหากออกจากกัน คงเหลือเพียงได้รับเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนที่คำนวณแล้วมีจำนวนมากกว่าค่าชดเชยเท่านั้น จึงไม่ชอบ ระเบียบฯ ใหม่ จึงไม่ผูกพันลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นพนักงาน ค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๕๕,๒๙๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โจทก์เกษียณอายุ โดยโจทก์มีอายุงาน ๓๗ ปี ๙๒ วัน แต่จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์

ขาดไปจำนวน ๕๕๒,๙๐๐ บาท โดยอ้างระเบียบฉบับใหม่ซึ่งไม่ชอบเนื่องจากผลประโยชน์ลดลงไม่เป็นคุณแก่พนักงานและลูกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จเป็นเงิน ๕๕๒,๙๐๐ บาท แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ เดิมจำเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องเงินบำเหน็จตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๓ ให้สิทธิลูกจ้างที่ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุได้รับเงินบำเหน็จจำนวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายคูณจำนวนปีเต็มแห่งเวลาทำงานและมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกส่วนหนึ่ง โดยที่เงินบำเหน็จและค่าชดเชยมีลักษณะการจ่าย หลักเกณฑ์การจ่ายและเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างกัน เป็นเงินคนละประเภทกัน การที่จำเลยแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้ระเบียบฯ ขึ้นมาใหม่ว่า ในกรณีที่คำนวณเงินบำเหน็จ หากเงินบำเหน็จมีจำนวนมากกว่าเงินชดเชยที่พนักงานพึงได้รับ ให้จ่ายเงินบำเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น หรือหากเงินบำเหน็จมีจำนวนน้อยกว่าเงินชดเชยให้จ่ายเฉพาะเงินชดเชย ซึ่งหมายความว่า เงินบำเหน็จที่ลูกจ้างได้รับถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยด้วย จึงมีผลเป็นการลิดรอนสิทธิประโยชน์ของโจทก์ลงจากที่เคยมีสิทธิได้รับทั้งเงินบำเหน็จตามระเบียบและค่าชดเชยตามกฎหมายเป็นจำนวนที่แยกต่างหากออกจากกัน คงเหลือเพียงได้รับเงินบำเหน็จเฉพาะในส่วนที่คำนวณแล้วมีจำนวนมากกว่าค่าชดเชยเท่านั้น ระเบียบฯ ที่จำเลยแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในส่วนนี้ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ให้ความยินยอมในการแก้ไขดังกล่าว ทั้งจำเลยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไม่มีผลใช้บังคับแก่โจทก์ การที่จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเพียงจำนวน ๑,๔๙๒,๘๓๐ บาท โดยหักเงินบำเหน็จส่วนที่เท่ากับค่าชดเชย ๕๕๒,๙๐๐ บาทออก จึงไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พิพากษายืน

๗๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๐๓/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างจำเลยตำแหน่งช่างสายกระจาย นำสาย DROP WIRE เก่า และสาย DROP WIRE ที่เหลือจากการติดตั้งอันเป็นทรัพย์สินของนายจ้างไปขายนำเงินไปใช้ส่วนตัว ถือว่าโจทก์ได้ประพฤติชั่วร้ายแรงตามข้อบังคับฯ เป็นการทุจริต เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งช่างสายกระจาย มีหน้าที่ติดตั้ง ตรวจแก้ บำรุงรักษาโทรศัพท์ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์อ้างว่านำสาย DROP WIRE เก่าและสาย DROP WIRE ที่เหลือจากการติดตั้งอันเป็นทรัพย์สินของจำเลยไปขายนำเงินไปใช้ส่วนตัว ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกลับนำสาย DROP WIRE ไปเก็บไว้เองและเอาไปขายเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นบ้านโจทก์พบสาย

DROP WIRE จำนวน ๒ คันรถกระบะ มูลค่าประมาณ ๖,๐๐๐ บาท พบเปลือกสายทองแดง อุปกรณ์ในการปอกสาย โจทก์รับสารภาพว่าสาย DROP WIRE เป็นของจำเลยจริง จำเลยได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร ในที่สุดจำเลยได้ลงโทษเลิกจ้างโจทก์ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่โจทก์จะต้องนำสาย DROP WIRE ไปเก็บในคลังพัสดุของจำเลยหรือไม่ ต้องมีข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมประเพณีของจำเลยเพื่อให้โจทก์ปฏิบัติตาม แต่ในช่วงเวลาก่อนจนถึงขณะเกิดเหตุคงมีเพียงระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับพัสดุและการควบคุมเศษเคเบิ้ลเท่านั้น ไม่มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาย DROP WIRE ที่เหลือจากการติดตั้งหรือรื้อถอนว่าต้องนำส่งแก่จำเลย จำเลยเพิ่งจะมีคำสั่งเกี่ยวกับการคืนสาย DROP WIRE หลังเกิดเหตุคดีนี้ ทั้งตามธรรมเนียมปฏิบัติของช่างคนอื่นๆ ก็ไม่เคยมีใครส่งคืนสาย DROP WIRE ที่เหลือจากการติดตั้งหรือรื้อถอนแก่จำเลย แม้โจทก์มิได้นำสาย DROP WIRE ที่เหลือจากการติดตั้งหรือรื้อถอนส่งคืนจำเลย ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์ทำผิดข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือธรรมเนียมปฏิบัติของจำเลย ทั้งคดีอาญาที่โจทก์ถูกฟ้อง ศาลจังหวัดชลบุรีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ถือไม่ได้ว่าโจทก์กระทำผิดตามข้อบังคับฯ ฐานกระทำการอื่นใดอันเชื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เห็นควรให้จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานในอัตราค่าจ้างที่โจทก์ได้รับขณะเลิกจ้าง และการเลิกจ้างทำให้โจทก์ขาดรายได้ จึงกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันเลิกจ้างถึงวันที่จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานจำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า สาย DROP WIRE (สายกระจาย) เก่าและใหม่ที่เหลือจากการใช้งานเป็นทรัพย์สินของจำเลย การที่โจทก์ไม่นำสาย DROP WIRE ส่งคืนแก่จำเลย อีกทั้งยังได้นำสาย DROP WIRE ของจำเลยดังกล่าวไปขายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นอีกด้วย ถือว่าโจทก์ได้ประพฤติชั่วร้ายแรงตามข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ว่า การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔๔ แล้ว เข้ากรณีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๖๐ (๑) และยังเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ อีกทั้งเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควรจึงมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๗๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๕๘ – ๑๐๗๖๐/๒๕๕๙

เรื่อง ลูกจ้างใช้เครื่องถ่ายเอกสารของนายจ้างถ่ายเอกสารเป็นการถือวิสาสะ และการที่ลูกจ้างนำบัตรบันทึกเวลาของตนเองไปแล้วนำกลับคืนนายจ้างในวันรุ่งขึ้นเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง

โดยชอบ ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย , ข้อตกลงเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาเข้ากับค่าจ้างโดยไม่คิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริงใช้บังคับไม่ได้ ถือว่าเป็นโมฆะ

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๓ คน ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่า โจทก์บุกรุกเข้าไปถ่ายเอกสารและลักบัตรบันทึกเวลาเข้า – ออก ตอนกลางคืน เป็นความผิดอาญา จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ โจทก์ทั้งสามออกไปนอกบริษัทจำเลยตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาทำงานปกติโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำเลยนำหนังสือเตือนไปให้โจทก์เขียนรายงานโจทก์ทั้งสามไม่ทำตามแต่โจทก์ได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจให้มารับโจทก์ไป ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจมารับตัวโจทก์ไป โจทก์ที่ ๒ ร้องทุกข์ว่า นาย ช. กรรมการบริษัทกระทำอนาจารโจทก์ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จนกระทั่งเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นเวลาหลังเลิกงาน โจทก์ทั้งสามได้กลับเข้าไปภายในสำนักงานของจำเลยจนสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น จากนั้นโจทก์กับพวกได้นำบันทึกคำให้การของโจทก์ที่ ๒ มาถ่ายสำเนา และนำบัตรบันทึกเวลาของโจทก์ที่สามออกไปจากสำนักงาน การที่โจทก์ทั้งสามเข้ามาในสำนักงานเวลา ๑๙.๐๐ น. อันเป็นเวลาเลิกงานเพราะเพิ่งเดินทางกลับจากสถานีตำรวจและเข้าไปเพื่อเก็บของที่โต๊ะทำงาน ถือได้ว่ามีเหตุอันควร การที่โจทก์ใช้เครื่องถ่ายเอกสารในสำนักงานถ่ายสำเนาเอกสารบันทึกคำให้การเป็นเพียงการถือวิสาสะ ส่วนการนำบัตรบันทึกเวลาเข้าออกของตนเองออกนอกบริษัทแล้วนำกลับมาคืนให้แก่จำเลยในวันรุ่งขึ้น เป็นการกระทำเพื่อรักษาสิทธิของตนเองโดยชอบ ไม่ปรากฏว่านำบัตรลงเวลาเข้า – ออก ไปโดยมีเจตนาทุจริตประการใด เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ธรรม จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ข้อตกลงให้โจทก์ที่ ๑ ทำงานล่วงเวลาเดือนละ ๓๐ ชั่วโมง แล้วเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาเข้ากับค่าจ้างโดยไม่คิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริงใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่า การที่จะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป และในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลานายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตามที่กำหนดในมาตรา ๖๑ ซึ่งการจะคำนวณว่าค่าล่วงเวลาที่นายจ้างจ่ายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นั้นจำเป็นต้องรู้อัตราค่าจ้างเวลาทำงานปกติก่อน มิฉะนั้นก็ไม่อาจคำนวณหาค่าล่วงเวลาที่ถูกต้องได้ การที่จำเลยกับโจทก์ที่ ๑ ทำข้อตกลงให้โจทก์ที่ ๑ ต้องทำงานล่วงเวลาวันละ ๑ ชั่วโมง หรือไม่ต่ำกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อหนึ่งเดือน โดยจำเลยจ่ายค่าจ้างในเวลาทำงานปกติรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายให้โดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริงเช่นนี้ นอกจากเป็นการเอาเปรียบโจทก์ที่ ๑ แล้ว ยังมี

ลักษณะเป็นการผูกพันให้โจทก์ที่ ๑ จำต้องทำงานล่วงเวลาไปตลอดแม้ไม่มีความยินยอมและโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานล่วงเวลาหรือไม่ด้วย ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เป็นการห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๐ พิพากษายืน

๗๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๑๓/๒๕๕๙

เรื่อง หนังสือเลิกจ้างระบุข้อเท็จจริงไว้หลายประการ รวมทั้งเรื่องที่ลูกจ้างไม่รูดบัตรเข้า – ออกจากการทำงานและนายจ้างได้เตือนแล้วถึง ๒ ครั้ง การที่ลูกจ้างอุทธรณ์ว่าหนังสือไม่ได้อ้างเรื่องกระทำผิดซ้ำคำเตือนในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นการอุทธรณ์บิดเบือนข้อเท็จจริงในสำนวนเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส ต่อมาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำความผิดวินัยร้ายแรง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยกำหนดระเบียบว่าพนักงานฝ่ายขายทุกคนต้องรูดบัตรบันทึกเข้า – ออกจากการทำงาน โจทก์ในฐานะลูกจ้างของจำเลยก็ต้องรูดบัตรบันทึกเวลาเข้า – ออกจากบริษัทด้วย โจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวของจำเลยในเรื่องไม่รูดบัตรเข้า - ออกการทำงานและออกจากบริษัทก่อนเวลาเลิกงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยแจ้งเตือนให้โจทก์ทราบถึงการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานแล้วด้วยหนังสือถึง ๒ ครั้ง แต่โจทก์เพิกเฉย เป็นการกระทำผิดซ้ำหนังสือเตือนภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันควร ถือไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าหนังสือเลิกจ้างระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าโจทก์จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายเท่านั้น ไม่ได้อ้างเรื่องกระทำผิดซ้ำคำเตือนเรื่องการไม่รูดบัตรเข้า – ออกจากการทำงาน ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อตามหนังสือเลิกจ้างปรากฏว่าจำเลยได้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของโจทก์อันเป็นเหตุเลิกจ้างไว้หลายประการ รวมทั้งเรื่องที่โจทก์ไม่รูดบัตรเข้า – ออกจากการทำงานและจำเลยได้เตือนให้โจทก์ทราบแล้วถึง ๒ ครั้ง อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการอุทธรณ์บิดเบือนข้อเท็จจริงในสำนวนเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๑๖ – ๑๐๘๑๗/๒๕๕๙

เรื่อง ค่าชดเชยผิดนัดนับแต่วันเลิกจ้าง , ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลิกจ้างตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าผิดนัดนับแต่วันทวงถาม เมื่อไม่ปรากฏวันทวงถามให้ถือว่าผิดนัดนับแต่วันฟ้อง

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยมิได้กระทำความผิด ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๘๓๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑๑,๐๖๖.๖๗ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๓๒๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้โจทก์ที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑๔,๙๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๘๕,๓๓๓.๓๓ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔,๗๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ประเด็นผิดนัดศาลฎีกาเห็นว่า สำหรับวันผิดนัดชำระดอกเบี้ยจากต้นเงินค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นั้น จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากต้นเงินค่าชดเชยนับแต่วันผิดนัดคือวันเลิกจ้าง (วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง ดอกเบี้ยของต้นเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ต้องจ่ายภายใน ๓ วันนับแต่วันเลิกจ้าง เมื่อไม่จ่ายจึงผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๗๐ วรรคท้าย ส่วนต้นเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมิใช่หนี้เงินที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายเมื่อเลิกจ้าง นายจ้างจึงตกเป็นผู้ผิดนับแต่ทวงถามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองทวงถามในวันใดจึงต้องถือวันฟ้อง (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑) เป็นวันทวงถาม การที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในต้นเงินต่างๆ มากกว่าที่จำเลยที่ ๑ จะต้องรับผิดตามกฎหมายจึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดโดยยกขึ้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็หยิบยกแก้ไขให้ถูกต้องได้เช่นกัน พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ ๑ ชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง ชำระดอกเบี้ยค่าชดเชยนับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) และดอกเบี้ยของค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แก่โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒

๘๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๑๗ – ๑๐๙๓๙/๒๕๕๙ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างมีข้อบังคับกำหนดให้ทำงานจันทร์ –เสาร์ แม้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันเสาร์ โดยจ่ายค่าจ้างในการทำงานวันเสาร์อัตรา ๑.๕ เท่า ก็เพื่อจูงใจให้ทำงานเฉพาะในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเท่านั้น กรณีจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือก่อให้เกิดเป็นสภาพการจ้างอันมีผลผูกพันให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันทำงานวันเสาร์อัตรา ๑.๕ เท่าตลอดไป

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๓๐ คน ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่มีคำสั่งว่าโจทก์กับพวกได้รับค่าจ้างครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในการทำงานวันเสาร์ให้แก่โจทก์กับพวกอีก โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากจำเลยที่ ๒ กำหนดให้ทำงานปกติจันทร์ –ศุกร์ เมื่อมีการทำงานในวันเสาร์ จำเลยที่ ๒ จะจ่ายค่าทำงานในวันเสาร์ให้ ถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เป็นคุณ จำเลยที่ ๒ ต้องถือปฏิบัติตาม แต่จำเลยที่ ๒ ไม่ยอมจ่ายค่าทำงานในวันเสาร์ให้อีก ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์ จำเลยที่ ๒ มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดให้ลูกจ้างส่วนโรงงานมีวันทำงานปกติในวันจันทร์ – เสาร์ทั้งสัญญาจ้างแรงงานก็ระบุให้ลูกจ้างมีชั่วโมงการทำงานสัปดาห์ละ ๔๘ ชั่วโมง และตามระเบียบและข้อปฏิบัติของจำเลยที่ ๒ ก็ระบุเรื่องวันทำงานไว้ว่าให้ถือว่าวันเสาร์เป็นวันทำงาน และไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด ข้อบังคับฯ และระเบียบดังกล่าวใช้ตลอดมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้จำเลยที่ ๒ จะให้โจทก์กับพวก ทำงานในวันจันทร์ – เสาร์ โดยในการทำงานวันเสาร์ จำเลยจ่ายค่าจ้างในการทำงานวันเสาร์เสมือนกับวันเสาร์เป็นวันหยุดของโจทก์กับพวกตลอดมา นับเป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๒ ให้ประโยชน์แก่โจทก์กับพวกแล้ว ทั้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมายังได้ความว่าจำเลยที่ ๒ ไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือสภาพการจ้างในเรื่องวันทำงานตามปกติและวันหยุดประจำสัปดาห์ เหตุที่จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างในการทำงานวันเสาร์อัตรา ๑.๕ เท่าของค่าจ้างปกติที่ทำงานในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันทำงานปกติ***<u>ก็เพื่อจูงใจให้ทำงานเฉพาะในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเท่านั้น</u>*** อันเป็นการปฏิบัติในทางที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างภายในช่วงเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนด กรณีจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือก่อให้เกิดเป็นสภาพการจ้างอันมีผลผูกพันให้จำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายค่าจ้างในวันทำงานวันเสาร์อัตรา ๑.๕ เท่าของค่าจ้างปกติสำหรับการทำงานในวันเสาร์หรือกำหนดให้วันเสาร์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ตลอดไป ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องมานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษายืน